

DIREITO DO CONSUMIDOR

Direitos Básicos do Consumidor e
Desconsideração da Personalidade
Jurídica



SUMÁRIO

Direitos Básicos do Consumidor e Desconsideração da Personalidade Jurídica	3
1. Proteção à Vida, Saúde e Segurança	3
2. Direito à Educação, Garantia de Práticas de Crédito Sustentável, Prevenção e Tratamento do Superendividamento	4
3. Direito à Informação Adequada e Clara	5
4. Direito à Proteção Contra Práticas e Cláusulas Abusivas	8
5. Direito à Revisão Contratual	10
5.1. A Pandemia do Covid-19 e as Consequências nos Contratos de Consumo	13
6. Direito à Efetiva Prevenção e Reparação de Danos e ao Acesso à Justiça	14
6.1. A Responsabilidade Civil Geral e a Responsabilidade Civil do Fornecedor de Produtos e Serviços no Código de Defesa do Consumidor	15
6.2. Abrangência da Norma	19
7. Direito à Inversão do Ônus da Prova	21
7.1. Momento da Inversão do Ônus da Prova	22
8. Prestação de Serviços de Forma Adequada e Eficaz	25
9. Fontes do Direito do Consumidor	25
10. Responsabilidade dos Fornecedores no Código de Defesa do Consumidor	26
10.1. A Responsabilidade Solidária dos Fornecedores de Produtos e Serviços	26
11. Responsabilidade Decorrente de Grupos Societários, Consórcios e Coligação	28
12. Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Defesa do Consumidor	30
Resumo	38
Questões Comentadas em Aula	41
Questões de Concurso	42
Gabarito	54
Gabarito Comentado	55

DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Os direitos básicos do consumidor, previstos no CDC, formam um conjunto de normas de ordem pública, e por isso não podem ser suprimidos por nenhuma convenção entre consumidor e fornecedor. Há um forte dirigismo contratual que limita a autonomia privada das partes.

A cláusula que violar algum dos direitos básicos do consumidor será nula de pleno direito, nos termos do art. 51, I, do CDC.

Passemos à análise do art. 6º, que apresenta rol exemplificativo de direitos do consumidor, os quais em sua maioria serão retomados com maior aprofundamento ao longo da lei.

1. PROTEÇÃO À VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA

O inciso I assegura a proteção da vida, da saúde e da segurança do consumidor contra riscos de produtos e serviços perigosos ou nocivos. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

Produto nocivo ou perigoso é aquele instável, que pode gerar um acidente de consumo, atingindo a esfera física ou material do consumidor. A doutrina faz uma diferença entre:

a) Periculosidade inerente: é intrínseca, ou seja, integra o próprio produto. Embora se mostre capaz de causar acidentes, a periculosidade dos produtos e serviços, nesses casos, diz normal e previsível em decorrência de sua natureza ou fruição, ou seja, está em sintonia com as expectativas legítimas dos consumidores.

EXEMPLO

Faca, cigarro, bebidas alcoólicas, medicamentos.

b) Periculosidade adquirida: os chamados produtos ou serviços de periculosidade adquirida tornam-se perigosos em decorrência de um defeito que, por qualquer razão, apresentam. São bens de consumo que, se ausente o vício de qualidade por insegurança que trazem, não manifestam risco superior àquele legitimamente esperado pelo consumidor. A característica principal da periculosidade adquirida é exatamente a sua imprevisibilidade para o consumidor. É impossível (ou, quando possível, inútil) qualquer modalidade de advertência, já que esta não tem o condão de eliminá-la (Bolzan, Fabrício. Direito do consumidor esquematizado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014).

Em relação aos produtos que possuem periculosidade inerente, há ainda a seguinte classificação, quanto aos seus riscos:

- a) Normais ou previsíveis (deve haver informação);
- b) Potencialmente nocivos ou perigosos (a informação deve ser ostensiva e adequada);
- c) Alto grau de nocividade ou periculosidade (são proibidos).

A regra é que o fornecedor ofereça produtos ou serviços que não acarretem riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, sempre acompanhados de informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Excepcionalmente, no entanto, é possível o fornecimento de produtos e serviços **potencialmente nocivos ou perigosos**. Todavia, em tais casos, deverá o fornecedor, **informar, de maneira ostensiva e adequada**, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis que o caso concreto demandar (art. 9º).

Quanto aos **produtos com alto grau de nocividade ou periculosidade há proibição** expressa de seu fornecimento, vejamos:

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. (aqui o CDC traz a figura do recall)

§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

§ 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

2. DIREITO À EDUCAÇÃO, GARANTIA DE PRÁTICAS DE CRÉDITO SUSTENTÁVEL, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO

O próximo inciso elenca como direito básico a educação sobre o consumo adequado. Quanto mais informado sobre seus direitos e deveres no mercado de consumo, menor a vulnerabilidade do consumidor, já que passa a possuir maior liberdade de escolha entre os diversos produtos ou serviços.

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

XI – a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

XII – a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; *(Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)*

A preocupação com a educação do consumidor está presente em diversos momentos do Código e fora preconizado quando da aprovação da Lei do Superendividamento (por isso apresentamos os incisos em conjunto). A referida norma traz como um de seus pilares a prevenção ao superendividamento, que ocorre principalmente por meio de um sistema de reeducação financeira, com vistas às práticas de crédito responsável. Para tanto, o art. 54-B, elenca diversos deveres (ligados à informação e educação) os quais o fornecedor deve cumprir.

O inciso XII retrata a adoção do *fresh restart* no contexto do superendividamento do consumidor brasileiro. Assim, em consonância com o princípio da cooperação (dever anexo decorrente da boa-fé), deve o fornecedor evitar a ruína do consumidor em virtude de dívidas impagáveis e que comprometam o mínimo existencial. Não pode, por isso, na repactuação de dívidas, ajustar cláusulas manifestamente abusivas, como é o caso dos descontos ilimitados em folha de pagamento.

3. DIREITO À INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA

Direito de suma importância, previsto no Código de Defesa do Consumidor, é o da informação adequada e clara ao consumidor. A informação está espalhada em todo CDC: quanto à prevenção de acidentes, quanto à reparação de danos, quanto à validade de contratos de consumo.

III – a **informação adequada e clara** sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

XIII – a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. *(Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)*

Conforme visto, os produtos devem possuir informações necessárias e adequadas, e quanto aos produtos potencialmente perigosos, tal informação deve, ainda, ser ostensiva.

A ausência de informação adequada em produto ou serviço gera responsabilidade civil ao fornecedor em caso de dano causado ao consumidor. Assim, em caso de erro na apresentação do produto, com ausência de informações, ou quando estas são inadequadas ou insuficientes ao consumidor, teremos presente defeito de comercialização. E como veremos nas próximas aulas, tal defeito será hábil a gerar a responsabilização pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC).

Segundo o STJ, a *oferta* deve conter as seguintes informações para ser adequada:

- a) Informação-conteúdo: correspondente às características intrínsecas do produto ou serviço;
- b) Informação-utilização: relativa às instruções para o uso do produto ou serviço;

c) Informação-preço: atinente ao custo, formas e condições de pagamento;

d) Informação-advertência: relacionada aos riscos do produto ou serviço.

A informação produzida deve ser fácil e completa, bem como deve estar presentes em todas as fases contratuais. O art. 46 do CDC afirma que, se o consumidor não tiver informações adequadas sobre o conteúdo do contrato, tal pacto não gerará efeitos, logo a informação é elemento integrante da própria validade de um contrato de consumo.

Com base no dever de informação, verifica-se na seara médica o princípio do consentimento informado/esclarecido. Nas lições de Gustavo Tepedino:

(...) o consentimento informado seria, portanto, a concordância do paciente, após uma explicação completa e pormenorizada sobre a intervenção médica que inclua sua natureza, objetivos, métodos, duração, justificativa, protocolos atuais de tratamento, contraindicações, riscos e benefícios, métodos alternativos e nível de confidencialidade dos dados (Código Civil interpretado, vol. 1).

Veja, os informativos da jurisprudência do STJ abaixo colacionados, que expressam o entendimento da Corte a respeito do tema:

JURISPRUDÊNCIA

INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA – DIREITO À INFORMAÇÃO:

A inobservância do dever de informar e de obter o consentimento informado do paciente viola o direito à autodeterminação e caracteriza responsabilidade extracontratual.

O médico deverá ser condenado a pagar indenização por danos morais ao paciente que teve sequelas em virtude de complicações ocorridas durante a cirurgia caso ele não tenha explicado ao paciente os riscos do procedimento.

O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua **simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se**.

A indenização, nesses casos, é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento que, ao final, lhe causou danos que poderiam não ter sido causados caso não fosse realizado o procedimento, por opção do paciente. O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita a seu representante legal. Para que seja cumprido o dever de informação, os esclarecimentos deverão ser prestados de forma individualizada em relação ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica (*blanket consent*). O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração

processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos (STJ. 4ª Turma (REsp n. 1540580-DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães. Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/08/2018. Info n. 632).

O médico é civilmente responsável por falha no dever de informação acerca dos riscos de morte em cirurgia (STJ. 3ª Turma (REsp n. 1.848.862-RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/04/2022. Info n. 733).

Informação em caso de credenciamento de médico em plano de saúde.

Se houver credenciamento de médicos ou hospitais, a operadora de plano de saúde tem o dever de informar esse fato individualmente a cada um dos associados (STJ. 3ª Turma. REsp n. 1144840-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/3/2012. Info n. 493).

Vício de quantidade e direito à informação.

Ainda que haja abatimento no preço do produto, o fornecedor responderá por vício de quantidade na hipótese em que reduzir o volume da mercadoria para quantidade diversa da que habitualmente fornecia no mercado, sem informar na embalagem, de forma clara, precisa e ostensiva, a diminuição do conteúdo (STJ. 2ª Turma. REsp n. 1364915-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 14/5/2013. Info n. 524).

Quando um hospital credenciado não prestar determinados serviços para os usuários do plano, este deverá informar ao consumidor a restrição existente, sob pena de estarem todos incluídos.

No caso em que, nas informações divulgadas por plano de saúde aos seus usuários, determinado hospital particular figure como instituição credenciada sem ressalvas, se o usuário optar pela realização de tratamento contratado e disponibilizado pelo aludido hospital, a operadora do plano será obrigada a custeá-lo, ainda que o serviço seja prestado em parceria com instituição não credenciada, cuja unidade de atendimento funcione nas dependências do hospital, sendo irrelevante o fato de haver, na mesma localidade, outras instituições credenciadas para o mesmo tipo de tratamento de saúde (STJ. 3ª Turma. REsp n. 1.613.644-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/9/2016. Info n. 590).

Além de avisar que “contém glúten”, as embalagens dos produtos deverão também alertar que o glúten é prejudicial para celíacos.

O fornecedor de alimentos deve complementar a **informação-conteúdo** “contém glúten” com a **informação-advertência** de que o glúten é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca (STJ. Corte Especial. EREsp n. 1515895-MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/09/2017. Info n. 612).

O laboratório tem responsabilidade objetiva na ausência de prévia informação qualificada quanto aos possíveis efeitos colaterais da medicação, ainda que se trate do chamado risco de desenvolvimento.

O risco inerente ao medicamento impõe ao fabricante um dever de informar qualificado (art. 9º do CDC), cuja violação está prevista no § 1º, II, do art. 12 do CDC como hipótese de defeito do produto, que enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo evento danoso dele decorrente.

O ordenamento jurídico não exige que os medicamentos sejam fabricados com garantia de segurança absoluta, até porque se trata de uma atividade de risco permitido, mas exige que garantam a segurança legitimamente esperável, tolerando os riscos considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, desde que o consumidor receba as informações necessárias e adequadas a seu respeito (art. 8º do CDC).

O fato de o uso de um medicamento causar efeitos colaterais ou reações adversas, por si só, não configura defeito do produto se o usuário foi prévia e devidamente informado e advertido sobre tais riscos inerentes, de modo a poder decidir, de forma livre, refletida e consciente, sobre o tratamento que lhe é prescrito, além de ter a possibilidade de mitigar eventuais danos que venham a ocorrer em função dele.

O risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, embora não perceptível a priori, caracterizando, pois, hipótese de fortuito interno (STJ. 3ª Turma (REsp n. 1774372-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/2020. Info n. 671).

4. DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA PRÁTICAS E CLÁUSULAS ABUSIVAS

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

A publicidade integra a cadeia de produção, é uma atividade econômica, não se trata de direito à liberdade de expressão. Por isso deve respeitar os princípios e normas de proteção ao consumidor, deve ser verdadeira, completa e de fácil constatação. O tema referente à publicidade de produtos e serviços é retomado nos arts. 36 a 38 do CDC.

As práticas abusivas seguem a mesma linha e no art. 39 há a previsão de rol exemplificativo de condutas violadoras dos direitos dos consumidores. E por fim, quanto às cláusulas abusivas, o art. 51, IV, prevê a nulidade de pleno direito das cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Segundo Leonardo Bessa:

(...) o art. 6º, IV, inaugura tendência que se repete ao longo do CDC: a utilização do adjetivo abusivo. Há referências a publicidade abusiva (art 37), cláusula abusiva (art. 51), prática abusiva (art. 39), e também abuso de direito na desconsideração da personalidade jurídica.

O que orienta a disciplina das condutas abusivas (publicidade, cláusula e prática) é o abuso do direito. E o que vem a ser o abuso do direito?

As partes em qualquer relação jurídica (o que inclui a relação de consumo) possuem direitos subjetivos e potestativos. Quando investidos na titularidade destes direitos, passam a ostentar o PODER (que decorre do conteúdo do próprio direito) para exercê-los. Qual é o objetivo da teoria do abuso de direito diante deste cenário? Controlar o comportamento/conduita do sujeito quando estiver no exercício do direito (subjetivo ou potestativo). Como é esse controle? É realizado no mundo concreto, a partir da verificação de adequação ou compatibilidade entre o exercício do direito e a função ou finalidade que o justifica e o legitima.

O abuso de direito se caracteriza se houver inadequação ou desconformidade entre o comportamento do sujeito (comissivo ou omissivo) no exercício de um direito no mundo concreto e a finalidade que justifica o direito de que é titular.

Para evitar o abuso de direito, o comportamento deve SEMPRE estar ajustado à função/ finalidade do direito, com a observância de parâmetros relativos à boa-fé objetiva, fim econômico e social e bons costumes. De modo exemplificativo, segundo Leonardo Bessa temos que:

A princípio é direito do fornecedor realizar a publicidade. Todavia não deve abusar desse direito e, por exemplo, em meio ao anúncio publicitário, incitar a violência, explorar o medo ou a superstição (art. 37, § 2º). Pode o fornecedor estabelecer cláusulas contratuais, mas novamente o abuso, o excesso, a cláusula que na prática coloquem o consumidor em vantagem visivelmente exagerada (art. 51, IV).

A doutrina, ainda enumera, desdobramentos do ato ilícito por abuso de direito: como a Teoria da *venire contra factum proprium*, da *supressio* e *surreccio*, o *tu quoque*, entre outras teorias exemplificavas de atos abusivos.

O *venire contra factum proprium* veda o comportamento contraditório e a incoerência do sujeito em determinada relação privada. O comportamento ou a conduta do sujeito deve ser coerente, desde o início até a conclusão do ato ou negócio jurídico.

EXEMPLO

Doença preexistente gera a cobertura da seguradora de saúde que aceitou o segurado e recebeu por longo período o seu benefício (STJ, REsp.258.805, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ-18/08/01).

Importante ressaltar que o exercício abusivo de situações jurídicas específicas desafia controle independente de dano (é categoria autônoma em relação à responsabilidade civil, embora, eventualmente, possa ser causa desta). Um exemplo deixa mais claro:

EXEMPLO

Uma cláusula contratual abusiva é considerada nula de pleno direito, mesmo que ainda não tenha causado qualquer dano ao consumidor. Caso a cláusula abusiva pactuada, tenha efetivamente gerado algum dano ao consumidor, será então fonte de responsabilidade civil.

Enunciados de súmula do STJ – Abuso de Direito:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula n. 638, STJ. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 27/11/2018, DJe 5/12/2018).

Súmula n. 302, STJ. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Obs.: Para informativos da jurisprudência do STJ sobre abuso de direito nas relações consumeristas, vide a parte final deste PDF, bem como as aulas de Práticas Comerciais e de Proteção Contratual.

5. DIREITO À REVISÃO CONTRATUAL

O contrato é o vínculo jurídico entre sujeitos para viabilizar uma operação econômica. Trata-se de negócio jurídico, pois é baseado na vontade ou na declaração de vontade. Essa vontade exteriorizada no contrato, por meio de uma declaração, é direcionada à produção de resultado jurídico desejado pelos sujeitos contratantes e tutelados pelo Estado (princípio da autonomia da vontade).

As transformações das relações jurídicas da sociedade do século XX, o incremento da industrialização e o surgimento do consumo de massa dão ao contrato uma nova conformação. A vontade, paradigma do liberalismo, paulatinamente é substituída pela moderna concepção de justiça social.

O estudo do contrato moderno deve, então, ser orientado e baseado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, solidariedade social e igualdade substancial. O contrato assume caráter instrumento. É instrumento para a concretização de questões existenciais, em especial o desenvolvimento da personalidade da pessoa humana, nos seus mais variados aspectos, e não fim em si mesmo.

Os princípios contratuais clássicos da autonomia da vontade e da obrigatoriedade (*pacta sunt servanda*) passam por uma releitura. A autonomia da vontade, que confere às partes o poder de regular seus próprios interesses, passa a ser restringido pelo princípio da função social. A função social preconiza que as obrigações assumidas nos contratos valem não apenas porque as partes as assumiram voluntariamente, mas, também, porque interessa à sociedade a tutela da situação advinda das suas consequências econômicas e sociais. Por isso o pacto deve estar em conformidade com a justiça social e com os princípios constitucionais e legais.

O contrato somente será obrigatório se o seu conteúdo estiver afinado com os princípios constitucionais e legais que o fundamentam. Tais valores condicionam a obrigatoriedade do pacto.

Na seara consumerista, este novo primado assume ares mais robustos, já que em razão da vulnerabilidade do consumidor frente o fornecedor, o Estado passa a ter o dever de intervir e disciplinar as relações jurídicas para evitar que a parte dominante exponha a outra a situações desvantajosas. Assim, haverá certa limitação da autonomia da vontade pelo dirigismo estatal, expresso pelas normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o CDC expressa ainda, grande preocupação em proteger o contrato de consumo e, por isso, traz como direito básico do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

O inciso V do art. 6º do CDC, retrata dois direitos básicos do consumidor, que se assentam no **Princípio do equilíbrio contratual ou equivalência material**:

- modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais;
- revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

O equilíbrio contratual é uma especialização ou vertente da cláusula geral da função social dos contratos. O contrato ostentará função social quando a relação jurídica material e substancial for equilibrada economicamente. O contrato deve nascer equilibrado e permanecer nesta condição durante todo o processo obrigacional até o efetivo inadimplemento. O princípio desenvolve-se em dois aspectos distintos: subjetivo e objetivo.

- *Aspecto subjetivo*: leva em conta a identificação do poder contratual dominante das partes e a presunção legal de vulnerabilidade – por isso, como vimos acima, no CDC há um maior dirigismo estatal.
- *Aspecto objetivo*: considera o desequilíbrio em concreto, de direitos e deveres contratuais, que pode estar presente na celebração do contrato, ou na eventual mudança do equilíbrio em virtude de circunstâncias supervenientes que acarretem a onerosidade excessiva para uma das partes.

Então, em relação ao aspecto objetivo pode ocorrer desequilíbrio contratual, em duas situações:

1) O contrato já nasce desequilibrado, com prestações desproporcionais. Neste caso, a primeira parte da norma do inciso V assegura “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais”. Trata-se do que a doutrina denomina de lesão objetiva.



Tal situação não pode ser confundida com a lesão, defeito do negócio jurídico previsto no art. 157 do Código Civil. Em que pese ambas as situações envolverem prestações desproporcionais no Código Civil, a caracterização da lesão requer a presença do elemento subjetivo, consubstanciado na premente necessidade, ou inexperiência (por isso é classificado como vício do consentimento). Por outro lado, a norma do CDC, não exige qualquer elemento subjetivo

(vulnerabilidade do consumidor já é implícita), bastando a desproporção entre prestação e contraprestação.

Importante pontuar, ainda, que a norma de Direito do Consumidor visa à **conservação do negócio jurídico**, na medida em que confere ao juiz o poder de modificar as cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, mantendo-se assim, o contrato válido e eficaz. De igual forma, o juiz também pode invalidar as cláusulas abusivas (art. 51), sem proceder a invalidade de todo o contrato, nos termos do § 2º do art. 51 que preleciona: “A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes”.

2) Desequilíbrio contratual em razão de fatores supervenientes. Neste caso, art. 6º, inciso V, parte final, do CDC, prevê o instituto da **onerosidade excessiva**: “sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.

Vale destacar que a norma em comento é aplicável apenas aos contratos de trato sucessivo ou execução continuada ou diferida no tempo. Ao contrato instantâneo não se aplica a segunda parte do inciso V do art. 6º, já que este se realiza de modo imediato, não havendo possibilidade de fatores supervenientes afetarem seu equilíbrio.

Várias foram as teorias que com base na cláusula *rebus sic standibus* (que significa “enquanto as coisas estão assim”), permitiram flexibilizar o princípio da intangibilidade dos contratos (obrigatoriedade) em razão de fatos supervenientes causadores de desequilíbrio contratual.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a **Teoria do Rompimento da Base Objetiva do Negócio Jurídico**, de origem alemã, desenvolvida por Karl Larenz. Para esta teoria basta que o fato superveniente tenha alterado objetivamente as bases pelas quais as partes contrataram, ou seja, que tenha havido alteração do ambiente econômico inicialmente presente (não interessa se o evento era previsível ou imprevisível, isto é, não há que falar em aspectos subjetivos).

Conforme lição do Professor Leonardo Garcia, podemos fazer as seguintes comparações entre as duas teorias (Direito do Consumidor. Código Comentado e Jurisprudência. 3ª ed., Niterói: Impetus, 2007, p. 39):

Teoria da imprevisão	Teoria da base objetiva do negócio jurídico
Surgida na França, no pós da 1ª Guerra.	Surgida na Alemanha, também no pós da 1ª Guerra.
É uma teoria subjetiva.	É uma teoria objetiva.
Prevista nos arts. 317 e 478 do CC.	Prevista no art. 6º, V do CDC.
Exige a imprevisibilidade e a extraordinariedade do fato superveniente.	Dispensa a imprevisibilidade e o caráter extraordinário dos fatos supervenientes. Somente exige um fato superveniente que rompa a base objetiva.
Exige a extrema vantagem para o credor.	Não exige esta condição.

Fonte: Buscador DOD

O Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 417.927 reforçou a diferença das referidas teorias e a adoção da base objetiva do negócio jurídico nas relações de consumo ao afirmar que não caberia discutir se o aumento do dólar era previsível ou não. Nos dizeres do STJ: “o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor”.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, Súmula n. 286. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Por isso, na Edição n. 83 de sua jurisprudência em teses, a Corte do STJ decidiu que: É possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, ainda que em sede de embargos à execução, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalidam.

5.1. A PANDEMIA DO COVID-19 E AS CONSEQUÊNCIAS NOS CONTRATOS DE CONSUMO

A pandemia provocada pelo Covid-19 afetou a relação jurídica entre consumidor e fornecedor, atingindo a eficácia de diversos contratos de consumo. Em diversos casos as cláusulas estipuladas nos pactos se tornaram excessivamente onerosas para o consumidor. Em tais situações, tínhamos que o suporte fático para a aplicabilidade da teoria da base objetiva do negócio jurídico, prevista no art. 6º, V do CDC estaria configurado, possibilitando assim a revisão dos contratos.

Como vimos, a revisão posterior dos contratos no CDC possui apenas dois requisitos:

- 1) fato superveniente (pandemia do Covid 19 é fato superveniente);
- 2) que as obrigações tenham se tornado excessivamente onerosas em razão do referido fato (análise feita em cada caso concreto).

Por outro lado, houve situações nas quais a pandemia do Covid 19 gerou a impossibilidade de cumprimento das prestações pactuadas. Foram os cenários de aquisição de serviços que não puderam ser prezados pelo fornecedor ou usufruídos pelo consumidor (exemplo: passagens aéreas, hospedagens), seja em razão da determinação de quarentena pelo poder público, seja em razão da infecção do consumidor pelo vírus em questão. Em tais casos, com base na teoria do diálogo das fontes, a doutrina, de modo geral, sinalizou pela aplicabilidade do art. 234 do CC, que prevê como consequência a resolução do contrato, sem perdas e danos. Veja o que diz a norma: “se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação”

No entanto, em homenagem à segurança jurídica, em determinadas searas, optou-se pela edição de medidas provisórias e leis específicas para tratar de alguns contratos de consumo

afetados pela pandemia do coronavírus. Entre outras, foram editadas as seguintes leis: Lei n. 14.010/20, Lei n. 14.034/20 e Lei n. 14.046/20.

A Lei n. 14.010/20 dispôs em seu art. 8º acerca da suspensão do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC até a data de 30 de outubro de 2020, na hipótese de entrega domiciliar (*delivery*) de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos.

A Lei n. 14.034/20, por sua vez, disciplinou acerca das medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19. O art. 3º da lei disciplinou o reembolso do consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, do valor da passagem, em razão de cancelamento do voo ou desistência do consumidor no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020.

Por fim, a Lei n. 14.046/20 dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura. O artigo 2º da dita legislação assegura:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: (Redação dada pela Lei n. 14.390, de 2022)

I – a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II – a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

§ 1º As operações de que trata o *caput* deste artigo ocorrerão SEM custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias ANTES da realização do evento, o que ocorrer antes.

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária DEVERÃO restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, SOMENTE na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do *caput* deste artigo.

6. DIREITO À EFETIVA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS E AO ACESSO À JUSTIÇA

VI – a efetiva **prevenção e reparação de danos** patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII – o **acesso aos órgãos judiciais e administrativos** (exemplos: PROCON, SENACON, agências reguladoras) com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

Percebam que o inciso VI prevê a existência de dois direitos básicos do consumidor:

- efetiva prevenção de danos;
- efetiva reparação de danos.

Existem normas em Direito do Consumidor que visam prevenir o dano, por exemplo, as previstas no art. 8º a 11 do CDC, que incluem a figura do *recall*. É dever do fornecedor e direito do consumidor ter o *recall*.

Por outro lado, há diversas normas que preveem a reparação de danos, como as previstas nos artigos 12 a 27 do CDC. A reparação de danos é função da responsabilidade civil.

O dispositivo estabelece o direito básico quanto à responsabilidade civil “efetiva”, que significa a reparação integral do dano. Impossibilita assim, a indenização tarifada do dano. Essa é a regra: impossibilidade de indenização tarifada.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu em contrariedade a este inciso, no sentido de que prevalecem os tratados internacionais como a convenção de Varsóvia de 1929 e convenção de Montreal de 1966 sobre o transporte aéreo, que estabelece indenização tarifada por dano material, de malas extraviadas.

Por outro lado, as indenizações por danos morais, decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor, preceituada pelo CDC.

6.1. A RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A responsabilidade civil, em apertada síntese, nada mais é do que a obrigação de reparar danos. Seu conceito vem previsto no art. 927 do CC, nos seguintes termos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A responsabilidade civil nem sempre se liga ao ilícito. Há casos de responsabilidade pelo risco, por condutas lícitas.

EXEMPLO

Estado de necessidade ou legítima defesa – arts. 929 e 930 do CC.

Por outro lado, a responsabilidade civil deve sempre vir associada ao dano. A responsabilidade civil é resultado ou efeito jurídico que decorre de três pressupostos fundamentais:

- 1) Fonte ou causa: violação de dever jurídico preexistente genérico (lei) ou específico (relação jurídica individualizada), ou algum fato jurídico;
- 2) Nexo de causalidade; e
- 3) Dano (lesão a bem jurídico relevante).

No direito brasileiro, agregados a tais pressupostos, existem dois grandes fundamentos da responsabilidade civil brasileira: **a Culpa e o Risco**. Por isso, a doutrina, em regra, analisa os pressupostos da responsabilidade civil a partir da teoria subjetiva (análise da culpa – responsabilidade subjetiva) ou da teoria objetiva (análise do risco – responsabilidade objetiva).

No Código de Defesa do Consumidor, a **regra é a responsabilidade objetiva** (independente de culpa), ressalvada a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais.

EXEMPLO

Médicos, engenheiros.

Isso porque segundo prevê o art. 14, § 4º: “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor é resultado dos ditames de solidariedade social e repartição de riscos. Tem fundamento na **Teoria do Risco Proveito**, que se caracteriza quando alguém retira vantagem ou proveito da atividade que possui risco inerente. O ônus deste proveito é suportar a responsabilidade pelos danos decorrentes desta atividade de risco. Assim, contraponto do proveito do fornecedor é a assunção do risco por ele.

O Código de Defesa do Consumidor não faz distinção entre responsabilidade civil contratual e extracontratual (adota a *Teoria Unitária* do vínculo). De acordo com as regras da lei, o fornecedor deve responder tanto em caso de dano ocasionado ao consumidor padrão (propriamente dito), ou seja, aquele que possui uma relação jurídica com o fornecedor, quanto em face de consumidores equiparados, potenciais e difusos, os quais não possuem relação contratual com o fornecedor, mas sofreram danos em razão das práticas consumeristas.

Por outro lado, o CDC contempla duas categorias de responsabilidade civil do fornecedor: fato do produto ou serviço, ou vício do produto ou serviço.

1) Fato do produto ou serviço: caso em que o produto/serviço é inseguro, e por isso, gera um acidente de consumo. Exemplo: computador explode e provoca um dano à integridade física do consumidor. O dano, então é extrínseco ao produto.

2) Vício do produto ou serviço: inadequação do produto ou serviço aos fins a que se destinam. Essa anomalia não é tão intensa quanto aquela que gera um acidente de consumo. Ela se limita ao próprio produto e está vinculado não a insegurança do produto, mas essencialmente a qualidade ou quantidade deste.

EXEMPLO

Computador que não liga, não funciona.

Existem duas outras categorias em que o fornecedor responde civilmente e que não estão disciplinadas especificamente no CDC, mas por diálogo de fontes com o CC, nós também aplicamos no direito do consumidor.

- **Quando ocorre a violação a direitos da personalidade:** neste caso há configuração de **dano moral**. Trata-se categoria autônoma, inserida na Constituição (na cláusula geral da dignidade da pessoa humana); nos artigos 11 a 21 do Código Civil, os quais disciplinam os direitos da personalidade; no artigo 186 do Código Civil (ato ilícito, ainda que exclusivamente moral); e ainda no art. 6º, VI do CDC. No entanto não há tratamento específico do dano moral em seção própria no CDC.
- **Mera inexecução contratual:** o consumidor pode sofrer um dano simplesmente pelo descumprimento de um contrato. Neste caso, há incidência das regras do Código Civil que tratam acerca da inexecução das obrigações (arts. 389 e seguintes) e não das regras quanto do fato, vício ou acerca do dano moral.

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Em regra, o simples ou mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de afetar a esfera mais íntima da pessoa humana. No âmbito dos deveres jurídicos específicos (teoria do inadimplemento), as consequências jurídicas previstas e admitidas pela lei, como perdas e danos, correção monetária, juros moratórios, cláusula penal e arras, na maioria das vezes, são suficientes para reparar todo o dano suportado pela vítima. Os aborrecimentos do inadimplemento ficam subsumidos pelo dano material. Essa é a regra.

Por outro lado, se o inadimplemento, devido à sua natureza e gravidade, extrapola o aborrecimento natural decorrente da perda de uma vantagem econômica e vem a repercutir na esfera da dignidade da vítima, estará então configurado o dano moral. Esse é o entendimento do STJ que admite a condenação em danos morais, apenas em situações excepcionais, nas quais o inadimplemento é capaz de violar os direitos mais íntimos e essenciais relacionados à dignidade da vítima. Isso ocorre principalmente contratos cativos, em que a contratação envolve serviços essenciais, como são contratos de plano de saúde (mas não se restringe a estes pactos). Veja alguns julgados do STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade (STJ. 4ª Turma. AgRg no REsp n. 1408540/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 12/02/2015).

O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima (STJ. 3ª Turma. REsp n. 1654843/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/02/2018).

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes (AgInt no REsp n. 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017).

É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido (STJ. 3ª Turma. REsp n. 1443268-DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 3/6/2014. Info n. 544).

6.1.1. Funções da Responsabilidade Civil

Cabe mencionar que a Responsabilidade Civil desempenha importantes funções no ordenamento jurídico, podemos resumi-las em três:

1) **Responsabilidade civil reparatória:** tutela do dano – reparação integral (restituição ao estado anterior ao dano causado) da vítima (aspecto de direito individual da responsabilidade) – compensa-se o dano material e moral.

2) **Responsabilidade civil preventiva (dissuasória):** tutela o risco (perigo potencial – princípio da precaução) e o perigo (perigo concreto – princípio da prevenção), pois ameaçam direitos (art. 5º, XXXV, CF/1988). Se efetivam através de tutelas inibitórias (imposição de medidas para alcançar efetividade do processo).

3) **Responsabilidade civil punitiva (*punitive damages*):** busca a punição pela conduta praticada e dissuasão de atos semelhantes por parte do autor do ilícito e de terceiros (aspecto de direito coletivo da responsabilidade). Neste caso o *quantum* do dano moral não ficaria limitado à sua função reparatória (reparação do dano); mas seria arbitrado em valor consideravelmente maior, com o objetivo de punir e dissuadir comportamentos ilícitos, quando a conduta danosa for caracterizada pelo alto grau de reprovabilidade e marcada pela intencionalidade do agente de auferir benefícios ilícitos em face de prejuízos a outrem.

Em relação à responsabilidade civil punitiva, há grande divergência quanto possibilidade de condenação ou não em danos morais punitivos, frente as normas do ordenamento jurídico brasileiro. Na jurisprudência das Cortes Superiores, há julgados em ambos os sentidos, tanto pela admissibilidade quanto pela sua inadmissibilidade.

Parte da doutrina (Nelson Rosenvald) critica a adoção do *punitive damages* no Brasil, sob o argumento de ferimento do princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX da CF/1988), haja vista o caráter sancionatório desta função. O autor critica a jurisprudência ao delegar a dupla função ao dano moral, o qual deveria cingir-se a função reparatória (art. 944, CC), afirmando se

tratar de manobra para introduzir por vias transversas função não autorizada pela lei ao ordenamento jurídico brasileiro.

6.2. ABRANGÊNCIA DA NORMA

Por fim, é importante mencionar o grau de abrangência da norma prevista no inciso VI do art. 6º do CDC. Engloba a efetiva prevenção e reparação de danos:

- Patrimoniais (natureza dos danos);
- Morais (natureza dos danos, melhor seria: “extrapatrimoniais”);
- Individuais, incluindo individuais homogêneos (abrangência em relação aos sujeitos);
- Coletivos (abrangência em relação aos sujeitos);
- Difusos (abrangência em relação aos sujeitos).

6.2.1. Dano Moral Coletivo

A coletividade, idealmente considerada, tem valores a serem preservados. Esses valores podem ser culturais, ambientais, artísticos, paisagísticos etc., os quais são, muitas vezes, impossíveis de uma mensuração econômica, o que obsta o reconhecimento do dano material. Nestas hipóteses, em razão da lesão a estes bens jurídicos coletivos que, por óbvio, indiretamente, repercutem na esfera jurídica e na personalidade daqueles que integram a comunidade, o dano moral coletivo deve ser reconhecido. Trata-se de espécie de dano que possui previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, tanto no art. 6º, VI, do CDC como no art. 1º, IV, da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

O REsp 1.737.412/SE, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, desenvolve o tema, afirmando que:

JURISPRUDÊNCIA

Em virtude da evolução do sistema da responsabilidade civil, o dano extrapatrimonial, anteriormente relacionado somente ao ferimento de aspectos da personalidade individual, passou a também ser admitido com relação a direitos pertencentes à sociedade como um todo. Com efeito, a partir da CF/88, surgiram feixes de interesses cuja proteção ultrapassa a esfera meramente individual, sendo, assim, reconhecidos bens de titularidade coletiva, cuja preservação importa à toda coletividade.

O dano moral coletivo pode então ser conceituado como: espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psicofísica da coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos danos morais individuais. Por isso que os danos coletivos, configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva. Assim, é que se

entende que o dano moral é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita, que de maneira injusta e intolerável viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou efetivo abalo moral (STJ, REsp 1.487.046/MT).

O STJ, no REsp n. 636.021/RJ, apreciou esta questão em caso paradigmático envolvendo a TV Globo, a qual, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, teria transmitido cenas de sexo e violência na novela *A próxima vítima* durante o horário vespertino, o que teria lesado moralmente a coletividade.

DIRETO DO CONCURSO

001. (MPE-GO/MPE-GO/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) Acerca da temática conceitual e da jurisprudência dominante do STJ, assinale a alternativa incorreta:

O dano moral coletivo não se confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, submetendo-se, porém, ao princípio da reparação integral, cumprindo, ademais, funções específicas.



O dano moral coletivo não se submete ao princípio da reparação integral.

JURISPRUDÊNCIA

O dano moral coletivo não se confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, por isso não se submete ao princípio da reparação integral (art. 944, *caput*, do CC/2002), cumprindo, ademais, funções específicas (STJ. 3ª Turma. REsp n. 1.737.412/SE, Rei. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019. Info n. 641).

Errado.

002. (CESPE/DP-DF/DEFENSOR PÚBLICO/2019) De acordo com as disposições do Código Civil e com a jurisprudência do STJ acerca da responsabilidade civil, julgue o item a seguir.

Dano extrapatrimonial coletivo dispensa a comprovação da dor, do sofrimento e de abalo psicológico, elementos que são suscetíveis para serem apreciados na esfera do indivíduo, contudo não aplicáveis aos interesses difusos e coletivos.



Exatamente como visto nos comentários acima. Esse é o entendimento do STJ (REsp n. 1.410.698/MG 30/6/2015).

Certo.

6.2.2. Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor

A teoria do desvio produtivo do consumidor considera que o tempo é um bem jurídico que, quando violado, deve ser reparado. Trata-se de teoria desenvolvida por Marcos Dessaune, autor do livro *Desvio Produtivo do Consumidor: O Prejuízo do Tempo Desperdiçado*. Segundo o autor, o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável.

Assim, em certas hipóteses, aflorará a responsabilidade civil com o dever de indenizar pelo desvio produtivo do consumidor (perda de seu tempo útil,) resolvendo um problema que não deu causa. A análise deverá ser feita no caso concreto, tendo como parâmetro a tolerabilidade da violação do tempo.

Quanto à natureza jurídica do dano causado pela perda involuntária do tempo, há quem encare como categoria de dano autônomo ou categoria de dano moral. Para o citado autor, o desvio produtivo do consumidor caracteriza-se como um dano autônomo, isto é, não se trata de dano material nem moral.

Tal teoria fora reconhecida pelo STJ, no AREsp n. 1.260.458/SP, da sua 3ª Turma, publicada em abril de 2018. No caso, consumidora aguardou 3 anos para obtenção de um estorno, tendo o tribunal reconhecido a natureza de dano moral a indenização paga (“calvário” da consumidora – violação de sua integridade psíquica). A partir de então, vários julgados do STJ passaram a aplicar a referida teoria.

A temática acerca da responsabilidade civil e dos danos indenizáveis é bastante extensa. Aqui, buscamos apontar os principais pontos que se relacionam com o Direito do Consumidor. Para uma abordagem mais aprofundada do tema, sugiro a você, caro(a) aluno(a), a leitura do PDF de Responsabilidade Civil (Direito Civil), de minha autoria, que consta em sua área do aluno, na plataforma do Grancursos.

7. DIREITO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a **inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente**, segundo as regras ordinárias de experiências;

A inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor, desde que presente pelo menos um, dos requisitos legais: alegação for verossímil OU em caso de consumidor hipossuficiente.

DIRETO DO CONCURSO

003. (CONSUPLAN/TJMG/JUIZ LEIGO/2015) Sobre a inversão do ônus da prova, prevista no Art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, analise as afirmativas a seguir:
Se dá em favor do consumidor, exigindo-se a concomitância da verossimilhança da alegação e hipossuficiência.



A demonstração de apenas um dos requisitos já será suficiente para que o juiz possa deferir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Errado.

Passemos à análise de cada um dos requisitos legais:

1) Alegação verossímil: coerência, probabilidade de serem verdadeiros os fatos alegados.

Leonardo Garcia cita como exemplo o caso de uma ação judicial proposta por um consumidor, em face da empresa concessionária do serviço de energia elétrica domiciliar, que teve seu computador queimado por uma interrupção brusca desse serviço. A verossimilhança dessa alegação poderá ser demonstrada por uma notícia de jornal destacando a queda de energia na região onde o consumidor está domiciliado.

2) Consumidor hipossuficiente: a hipossuficiência está relacionada à fragilidade do consumidor. A hipossuficiência é um critério de direito processual. O hipossuficiente é aquele que não tem condição de provar o fato constitutivo do seu direito, por alguma razão, seja de ordem pessoal, econômica ou técnica.



A hipossuficiência não se confunde com a vulnerabilidade, porque todo consumidor é vulnerável (critério de direito material). No entanto, nem todo consumidor é hipossuficiente. Existem situações em que o consumidor é vulnerável, mas não hipossuficiente.

Vulnerabilidade	Hipossuficiência
Elemento fundamental (necessário) da relação de consumo	Elemento acidental da relação de consumo;
Direito material (caracteriza a relação de consumo)	Direito processual (gera vantagem processual ao consumidor)

7.1. MOMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No inciso VII do art. 6º, a inversão do ônus da prova não é automática (*ope legis*), haja vista depender de uma decisão judicial (*ope judicii*: a critério do juiz). Para tanto o juiz deve analisar

regras ordinárias de vivência em sociedade, para aferir se a alegação é verossímil ou se o consumidor é hipossuficiente.

Qual é o momento adequado no curso procedimental em que se inverte o ônus da prova?

No passado, havia certa divergência quanto ao momento adequado para a inversão do ônus da prova pelo julgador. Atualmente, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a inversão *ope judici* do ônus da prova deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo, ou pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para a apresentação de provas.

Isso porque, conforme ilustra o REsp. n. 802.832/MG, de reitoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

JURISPRUDÊNCIA

(...) a distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como uma norma de conduta para as partes, pautado, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo) não pode a inversão *ope judicis* ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).



O CDC além de contemplar o sistema de distribuição do ônus da prova *ope judicis* (ocorre por meio de decisão judicial – art. 6º, VIII CDC), também possibilita a inversão do ônus da prova pela perspectiva do sistema *ope legis* (determinado diretamente pela lei). Exemplos de inversão *ope legis* dispostos no CDC: arts. 12, § 3º, e 14, § 3º: o fornecedor deve provar as excludentes de responsabilidade no fato do produto e do serviço; art. 38: quem patrocina a publicidade deve provar a veracidade das informações veiculadas.

Informativos de jurisprudência – Inversão do ônus da prova:

JURISPRUDÊNCIA

A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido da possibilidade de inversão do ônus da prova em hipóteses que versem acerca de saques indevidos em conta bancária, diante do reconhecimento da hipossuficiência técnica do consumidor, ainda que não reconhecida a verossimilhança das alegações (AgRg no REsp n. 906.708/RO).

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC) (STJ. 2ª Seção. REsp n. 1846649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021. Recurso Repetitivo – Tema 1061. Info n. 720).

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória ou, quando proferida em momento posterior, há que se garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas, sob pena de absoluto cerceamento de defesa (STJ. 4ª Turma. REsp n. 1286273-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 08/06/2021. Info n. 701).

O Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares — na espécie, os consumidores —, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação (STJ. 2ª Turma (REsp n. 1253672/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2/8/2011) (STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp n. 1017611/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 18/02/2020).

Jurisprudência em Teses do STJ (Ed. 160) Tese 1: Na ação consumerista, o Ministério Público faz jus à inversão do ônus da prova, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus da demanda.

Cuidado. Existe um julgado recente que dá a entender em sentido contrário:

JURISPRUDÊNCIA

2.1 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes.

2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. (...) (REsp n. 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021)



Caso seja cobrada a redação literal da ementa na prova objetiva. A despeito deste julgado recente, penso que ele envolveu particularidades (como a inversão feita apenas em sede de apelação), não tendo havido mudança de entendimento em relação à regra geral acima exposta.

Fonte: Buscador DOD

8. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA ADEQUADA E EFICAZ

X – a **adequada e eficaz** prestação dos serviços públicos em geral.

Por fim, a norma elenca como direito básico do consumidor o recebimento de serviços públicos de qualidade. Outras normas do CDC, tratam sobre serviços públicos. Como o art. 4º, VII, que traz o princípio da racionalização dos serviços públicos; o art. 22 que dispõem:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nada obstante a divergência acerca da incidência do CDC em relação aos serviços públicos, tais normas reforçam o entendimento majoritário de aplicação do diploma consumerista aos serviços públicos *uti singuli*, remunerados por tarifa ou preço público.

A prestação de serviços públicos de qualidade, além de ser preocupação constitucional (art. 175 da CF), também passou a ser regulada pela Lei n. 8.987/95 (Regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos) e Lei n. 13.460/17 (dispõem sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos).

9. FONTES DO DIREITO DO CONSUMIDOR

A fonte primária do direito consumerista é a lei, ou seja, o próprio Código de Defesa do Consumidor. No entanto, os direitos do consumidor previstos neste diploma não são taxativos. Além dos direitos consagrados pelo CDC, o art. 7º afirma que, também, os Tratados e Convenções internacionais, bem como a legislação interna e os regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas, serão fonte de direito do consumidor.

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária (lei dos planos de saúde, a lei de reajuste de mensalidades escolares, a lei de alienação fiduciária de bens móveis e imóveis. Compõem a legislação consumerista extravagante que também são fontes do direito do consumidor), de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes (Portaria da Secretaria Nacional do Consumidor, a Portaria do Ministério da Justiça regulando o recall), bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

A parte final: “princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade”, deve ser utilizada quando houver lacuna na lei.

Quanto a aplicabilidade da legislação ordinária, em conjunto com as normas do Código de Defesa do Consumidor, a ideia será sempre buscar a harmonização das disposições. Dá-se prioridade à **Teoria do Diálogo das Fontes** em detrimento dos métodos excludentes de solução de conflitos de leis (quais sejam: hierarquia, especialidade e cronológico)

Assim, por influência do direito internacional privado, passa-se a adotar uma outra ideia de conflitos de normas que é o chamado **Diálogo das Fontes**. Tal teoria, formulada por Erik Jayme, e muito bem desenvolvida no Brasil por Cláudia Lima Marques, visa não excluir uma das normas em conflito (como ocorre com os métodos clássicos de solução de antinomias). Ao contrário, aplica-se conjuntamente as duas normas e em uma interpretação teleológica e finalística encontra-se a solução do caso concreto.

DIRETO DO CONCURSO

004. (DPERS/FCC/DEFENSOR PÚBLICO/2018) Consoante teoria do diálogo das fontes e o próprio Código de Defesa do Consumidor, admite-se a aplicação da norma mais favorável ao consumidor, mesmo que esta se encontre externamente ao microsistema consumerista”



Pela teoria do diálogo das fontes, deve-se buscar a aplicação, tanto quanto possível, de todas as normas que tratam do tema, gerais ou especiais, de modo a garantir a tutela mais efetiva ao grupo vulnerável protegido pela lei, o que pode levar, por exemplo, à aplicação do Código Civil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor quando o primeiro for mais favorável.

Certo.

10. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

10.1. A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS

A responsabilidade solidária dos fornecedores frente aos consumidores é a tônica que marca as relações de consumo. No entanto, segundo o Código Civil, a solidariedade não se presume. Ela decorre da lei ou do contrato (art. 265, CC). Em atenção a dita regra, é que o CDC, em diversas passagens, estabelece a solidariedade passiva dos fornecedores.

A solidariedade passiva é um benefício em favor do credor, que poderá acionar um, alguns ou todos os devedores, já que cada um deles, em função da solidariedade, é devedor do todo. Assim, o credor tem a prerrogativa de exigir e receber de qualquer dos devedores solidários a coisa devida, na totalidade ou parcialmente.

No que diz respeito às obrigações no âmbito consumerista, podemos identificar como espécies de solidariedade passiva:

- 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º);
- 2) solidariedade automática (arts. 19, 20, 28, §3º 34 do CDC);
- 3) solidariedade decorrente da Teoria da aparência (entendimento jurisprudencial).

10.1.1. Solidariedade Decorrente de Ato Ilícito

O parágrafo único do art. 7º e o §1º do art. 25 contemplam o Princípio da Solidariedade nas relações de consumo:

Art. 7º, Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

O CDC previu que as obrigações entre os agentes econômicos, que integram uma mesma cadeia de produção, serão solidárias em face ao consumidor. Então, se existe nexo de causalidade entre a ação de algum dos fornecedores e o dano sofrido pelo consumidor, haverá solidariedade de todos os demais fornecedores que tenham relação com a cadeia de produção.

Tal solidariedade aplica-se ao fato do produto ou do serviço (art. 12 a 14), bem como em todos os casos em que mais de um fornecedor concorrer para os danos causados ao consumidor.

10.1.2. Solidariedade Automática

A solidariedade automática no Código de Defesa do Consumidor é a que vem expressamente prevista nas normas insculpidas nos artigos 19, 20, 28, § 3º, e 34. O art. 34 do CDC inclui a responsabilidade do fornecedor pelos atos de seus prepostos ou representantes comerciais, que em tese são sujeitos independentes. Veja:

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.



DIREITO DO CONCURSO

005. (CESPE/2019/TJ-BA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO) À luz da jurisprudência e da legislação acerca do direito das relações de consumo, assinale

Atos lesivos praticados por representantes autônomos de determinado produto ou serviço são de responsabilidade subsidiária dos fornecedores daquele produto ou serviço.



O artigo 34 do CDC assevera que o fornecedor de produto e serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. A assertiva diz que essa responsabilidade é subsidiária, portanto encontra-se incorreta.

A verdade é que o artigo 34 reforça a teoria da aparência, na medida em que estabelece a responsabilidade solidária do fornecedor que não obstante não tenha participado da cadeia de produção do bem de consumo ou mesmo de prestação de um serviço, aos olhos do consumidor, aparenta ser o responsável pela cadeia de fornecimento. Nesse sentido, REsp1.077.911/SP:

JURISPRUDÊNCIA

O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim, todos aqueles que aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento.

Errado.

10.1.3. Solidariedade Decorrente da Teoria da Aparência

A legislação consumerista abraçou a teoria da aparência para responsabilizar aquele que, a despeito de não participar diretamente do processo de fabricação do produto, por ostentar a marca por ele utilizada, passa a ser responsabilizado pelos danos decorrentes dessa relação.

O STJ tem utilizado com frequência a teoria da aparência, com objetivo de estender a responsabilidade solidária dos fornecedores. Em um dos casos o colegiado entendeu que a empresa paulista Semp Toshiba Informática Ltda., na qualidade de fornecedora aparente, terá de responder por defeito em notebook fabricado pela Toshiba International, por ter se utilizado da marca mundialmente conhecida. Veja o que disse a Corte neste julgado:

“O produto defeituoso adquirido pelo autor, ora recorrido, ostenta a mesma marca da empresa recorrente, por meio de sua razão social, e essa, apesar de não ser a fabricante direta do produto, beneficia-se do nome, da confiança e da propaganda Toshiba com o intuito de melhorar seu desempenho no mercado consumidor”. STJ. 4ª Turma. REsp 1580432-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 06/12/2018 (Info 642).

11. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE GRUPOS SOCIETÁRIOS, CONSÓCIOS E COLIGAÇÃO

Os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 28, a despeito de estarem previstos em capítulo que trata acerca desconsideração da personalidade jurídica, não se referem propriamente à essa temática, mas, sim, de atribuição de responsabilidade a terceiros em razão do vínculo jurídico mantido com o fornecedor causador do dano. Disciplinam assim, a responsabilidade civil, contratual e extracontratual de forma direta de empresas controladas, consorciadas e coligadas frente ao consumidor.

§ 2º As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 3º As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 4º As sociedades coligadas só responderão por culpa.

As sociedades que integram o mesmo grupo ou que são controladas respondem apenas após o exaurimento do patrimônio da sociedade causadora do dano, ou seja, terão responsabilidade subsidiária. O art. 1.098 do Código Civil prevê o conceito de sociedade controlada:

Art. 1.098. É controlada:

I – a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores;

II – a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas.

O consórcio de empresas é um contrato por meio do qual duas ou mais empresas se ajustam e definem obrigações entre si a fim de executar determinado empreendimento sem que essa união implique na criação de uma nova pessoa jurídica. Sua previsão vem disposta no art. 278 da Lei das Sociedades Anônimas. Em regra, as obrigações assumidas pelos integrantes do consórcio são independentes e não existe solidariedade entre elas. É o que prevê o § 1º do mesmo artigo:

Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§ 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

A norma do § 3º do CDC existe justamente para excepcionar a regra acima. Assim, em caso de responsabilidade derivada de relações de consumo haverá solidariedade entre as empresas integrantes de um consórcio.

Por fim, quanto às sociedades coligadas, a sua responsabilidade será subjetiva, haja vista a sua reduzida participação no controle acionário da empresa causadora do dano. O art. 1.099 do Código Civil prevê o conceito de sociedade coligada:

Art. 1.099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la.

Grupos Societários e Sociedade Controlada	Responsabilidade Subsidiária
Sociedades Consorciadas	Responsabilidade Solidária
Sociedades Coligadas	Responsabilidade Subjetiva (Culpa)

JURISPRUDÊNCIA

Como regra geral, as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, de acordo com o disposto no art. 278, § 1º, da Lei n. 6.404/76. Essa regra, no entanto, não é absoluta. Há solidariedade entre as sociedades consorciadas em relação às obrigações derivadas de relação de consumo desde que essas obrigações guardem correlação com a esfera de atividade do consórcio. Existe previsão nesse sentido no art. 28, § 3º do CDC, que preconiza: “as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código” (STJ. 3ª Turma. REsp n. 1635637-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/09/2018. Info n. 633).

12. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é sanção civil (por violação da função social da PJ) que afeta o princípio da autonomia patrimonial (suspende-se, de modo temporário e pontual, apenas este efeito jurídico que decorre da personalização da PJ), para que então, os bens particulares dos administradores ou sócios possam ser utilizados para pagar as dívidas da pessoa jurídica.

Positivando a jurisprudência que já era consolidada, o CPC/2015 previu que “o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” (art. 134, *caput*).

A desconsideração da personalidade jurídica corresponde à direito potestativo, para cujo exercício a lei não previu prazo de decadência. Assim, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso.

O Código de Defesa do Consumidor foi a primeira lei brasileira a disciplinar, de forma expressa, a desconsideração da personalidade jurídica. No sistema consumerista, a desconsideração tem sua aplicação facilitada. Isso porque além da adoção da **Teoria Menor**, há a **possibilidade de atuação ex officio do juiz**. Assim, diferente das regras do Código Civil, onde o juiz apenas pode superar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, se houver pedido nesse sentido; no CDC, em razão das normas de ordem pública e interesse social, mostra-se possível a atuação do juiz, sem que haja requerimento de qualquer das partes.

Veja o que diz a norma do art. 28, que prevê tal instituto:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no CDC, se diferenciam daqueles previsto no Código Civil. Na seara consumerista admite-se, com o aval do STJ, a desconsideração com fundamento na mera insolvência (sem analisar se a personalidade da pessoa jurídica foi utilizada como instrumento de fraude ou para fins de abuso de direito) no âmbito destas relações jurídicas. Veja que o § 5º do art. 28 é claro nesse sentido. Assim, no direito brasileiro, em razão da dita diferença, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica foi desdobrada em teoria maior e teoria menor da desconsideração. Confira:

Teoria MAIOR	Teoria MENOR
O Direito Civil brasileiro adotou como regra geral a chamada teoria maior da desconsideração. Isso porque o art. 50 exige que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva).	No Direito do Consumidor e no Direito Ambiental adotou-se a teoria menor da desconsideração. Isso porque, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica nas relações jurídicas envolvendo consumo ou responsabilidade civil ambiental não se exige desvio de finalidade nem confusão patrimonial. Basta haver a insolvência do fornecedor.
Deve-se provar: 1) Abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); 2) Que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (novo requisito trazido pela Lei n. 13.874/2019).	De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput , do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC (STJ. 3ª Turma (REsp n. 1735004/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/06/2018).
Adotada pelo art. 50 do CC.	Prevista no art. 4º da Lei n. 9.605/98 (Lei Ambiental) e no art. 28, § 5º do CDC.
Exemplos: Lei do CADE (Lei n. 12.529/2011, art. 34); Código Civil (art. 50); Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013, art. 14).	Exemplos: Direito do Consumidor (art. 28, § 5º, do CDC); Direito Ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 4º)

Fonte: Buscador DOD

O CDC, portanto, adotou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Assim, independentemente de fraude ou de abuso de direito, o patrimônio das pessoas que compõem a pessoa jurídica, será afetado, em caso de mera insolvência. O § 5º do art. 28 do CDC e o art. 4º da Lei n. 9.605/1998 vão mais além, pois admitem a desconsideração sempre que a personalidade jurídica for obstáculo para ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores ou ao meio ambiente.

O risco da atividade é plenamente transferido para os membros e administradores. Qualquer obstáculo, e não apenas a mera insolvência, é suficiente para a vinculação do patrimônio dessas pessoas.

Registre-se que o STJ, em decisões recentes, restringe a possibilidade de desconsideração, ao adotar o entendimento de que a dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, não justifica a desconsideração do princípio da autonomia patrimonial.



PEGADINHA DA BANCA

As bancas de concurso, repetidamente, tentam confundir o(a) aluno(a) com as teorias adotadas pelo CC e pelas leis extravagantes (como exposto acima). Veja como exemplo a próxima questão.



DIRETO DO CONCURSO

006. (FUNDEP/PROMOTOR DE JUSTIÇA/MP-MG/2019) Assinale a alternativa correta sobre a desconsideração da personalidade jurídica:

Para a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, acolhida pelo Código Civil, notadamente após o advento da chamada Lei da Liberdade Econômica, além da prova da insolvência da pessoa jurídica, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.



O CC adota a teoria maior, nos termos do seu art. 50, que exige os requisitos específicos do abuso de poder, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Errado.

Para uma abordagem mais aprofundada do tema, sugiro a você caro(a) aluno(a), a leitura do PDF Teoria da Pessoa Jurídica, de minha autoria, que consta na Matriz de Direito Civil da plataforma do Grancursos.

Jurisprudência em Teses – Superior Tribunal De Justiça:

- **Jurisprudência em Teses n. 165:**

JURISPRUDÊNCIA

TEMA 3. A ausência de informação relativa ao preço, por si só, não caracteriza publicidade enganosa. (Info n. 663)

TEMA 5. É abusiva a publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, ao público infantil. (Info n. 679)

TEMA 6. Constitui prática comercial abusiva e propaganda enganosa o lançamento de dois modelos diferentes para o mesmo automóvel, no mesmo ano, ambos anunciados como novo modelo para o próximo ano.

TEMA 8. A inserção de cartões informativos, *inserts* ou *onserts*, no interior das embalagens de cigarros não constitui prática de publicidade abusiva apta a caracterizar dano moral coletivo, por não transmitir nenhum elemento de persuasão ao consumidor. (Info n. 642)

TEMA 9. Configura dano moral coletivo *in re ipsa* a exploração de jogos de azar, por constituir atividade ilegal da qual resultam relações de consumo que transcendem os interesses individuais dos frequentadores das casas de jogo (Info n. 678)

TEMA 10. É abusiva, por falha no dever geral de informação ao consumidor (art. 6º, III, do CDC), cláusula de contrato de seguro limitativa da cobertura apenas a furto qualificado que deixa de esclarecer o significado e o alcance do termo técnico-jurídico específico e a situação referente ao furto simples. (Info n. 500)

TEMA 12. O estabelecimento comercial responde pela reparação de danos sofridos pelo consumidor vítima de crime ocorrido no *drive-thru*. (Info n. 637)

TEMA 13. Nos contratos de telecomunicação com previsão de permanência mínima, é abusiva a cobrança integral da multa rescisória de fidelização, que deve ser calculada de forma proporcional ao período de carência remanescente. (Info n. 608)

- **Jurisprudência em Teses n. 164:**

JURISPRUDÊNCIA

TEMA 1. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens.

TEMA 2. Configura defeito do serviço, a ausência de informação adequada e clara pelas empresas aéreas e agências de viagem aos consumidores, quanto à necessidade de obtenção de visto (consular ou trânsito) ou de compra de passagem aérea de retorno ao país de origem para a utilização do serviço contratado. (Info n. 416)

TEMA 3. A ausência de condições dignas de acessibilidade de pessoa com deficiência ao interior da aeronave configura má prestação do serviço e enseja a responsabilidade da empresa aérea pela reparação dos danos causados (art. 14 da Lei n. 8.078/1990). (Info n. 642)

TEMA 4. O atraso ou cancelamento de voo pela companhia aérea não configura dano moral presumido (*in re ipsa*), sendo necessária a demonstração, por parte do passageiro, da ocorrência de lesão extrapatrimonial. (Info n. 638)

TEMA 5. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, em virtude da não apresentação do passageiro para embarque no voo antecedente (no show), configurando dano moral. (Info n. 618)

TEMA 6 As indenizações por **danos morais** envolvendo transporte aéreo internacional de passageiros não estão submetidas à tarifação prevista nas normas e nos tratados internacionais, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC. (Info n. 672) (STF – Repercussão Geral – Tema 210)

TEMA 7. As normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de indenização por danos materiais. (Info n. 626)

TEMA 8. Não é abusiva a cobrança de uma diária completa de 24 horas em hotéis, pois os serviços de limpeza e organização do espaço de repouso estão abrangidos pelo contrato de hospedagem, razão pela qual a garantia de acesso aos quartos pelo período integral da diária não é razoável nem proporcional. (Info n. 644)

TEMA 9. O provedor de buscas de produtos voltado ao comércio eletrônico que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por vício de mercadoria ou inadimplemento contratual. (Info n. 593)

TEMA 10. É válida a intermediação, pela internet, da venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante cobrança de “taxa de conveniência”, desde que o consumidor seja previamente informado do preço total da aquisição do ingresso, com o destaque do valor da referida taxa. (Info n. 683)

- **Jurisprudência em Teses n. 163:**

JURISPRUDÊNCIA

TEMA 3. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. (Tese julgada sob o rito do art. 1036 do CPC/2015 – TEMA 938)

TEMA 4. Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias, desde que observado o direito de informação ao consumidor.

TEMA 5. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. (Sumula n. 609, STJ)

TEMA 6. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula n. 597, STJ)

TEMA 7. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado mesmo sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.

TEMA 8. Na ausência de previsão contratual expressa, impõe-se o afastamento do dever de custeio da fertilização in vitro pela operadora do plano de saúde, por não se tratar de hipótese de cobertura obrigatória. (Info n. 666)

TEMA 9. A ausência de informação qualificada quanto aos possíveis efeitos colaterais e reações adversas de medicação configura defeito do produto, conforme disposto no art. 12, § 1º, II, do CDC, ocasionando responsabilidade objetiva do fabricante/fornecedor (Info n. 671)

- **Jurisprudência em Teses n. 162:**

JURISPRUDÊNCIA

TEMA 1. É suficiente para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC) a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

TEMA 2. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade cooperativa, com fundamento no art. 28, § 5º, do CDC (teoria menor), não pode atingir o patrimônio pessoal de membros do Conselho Fiscal sem que haja a mínima presença de indícios de que estes contribuíram, ao menos culposamente, e com desvio de função, para a prática de atos de administração. (Info n. 661)

TEMA 4. É ilícito o investimento de risco realizado pela instituição financeira sem autorização expressa do correntista, nos termos dos arts. 6º, III, e 39, III e VI, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a indenização por danos materiais e morais decorrentes da operação realizada. (Info n. 653)

TEMA 5. A instituição financeira responde por vício na qualidade do produto ao emitir comprovantes de suas operações por meio de papel termossensível (papel térmico). (Info n. 650)

TEMA 6. É abusiva e ilegal cláusula prevista em contrato de prestação de serviços de cartão de crédito que autoriza o banco contratante a compartilhar dados dos consumidores com outras entidades financeiras ou mantenedoras de cadastros positivos e

negativos de consumidores, sem que haja opção de discordar daquele compartilhamento, por desrespeitar os princípios da transparência e da confiança. (Info n. 616)

TEMA 7. A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. (Info n. 225)

TEMA 8. Nos contratos de locação de cofre particular, não se revela abusiva a cláusula limitativa de valores e de objetos a serem armazenados, sobre os quais recairá a obrigação de guarda e de proteção do banco locador. (Info n. 460)

TEMA 9. O banco não é responsável por fraude em compra on-line paga via boleto de produto não recebido, uma vez que a instituição financeira não pertence à cadeia de fornecimento nem apresentou falha em sua prestação de serviço. (Info n. 656)

- **Jurisprudência em Teses n. 161:**

JURISPRUDÊNCIA

TEMA 1. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.3. 518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (Súmula n. 566, STJ)

TEMA 2. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. (Súmula n. 638, STJ)

TEMA 8. As instituições financeiras são responsáveis por reparar os danos sofridos pelo consumidor que tenha o cartão de crédito roubado, furtado ou extraviado e que venha a ser utilizado indevidamente, ressalvada as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (Info n. 484 e n. 426)

- **Jurisprudência em Teses n. 160:**

JURISPRUDÊNCIA

TEMA 1. Na ação consumerista, o Ministério Público faz jus à inversão do ônus da prova, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus da demanda.

TEMA 2. A ausência de comunicação acerca da disponibilização/comercialização de informações pessoais do consumidor em bancos de dados configura dano moral presumido (*in re ipsa*). (Info n. 660).

TEMA 3. O clube de turismo e a rede conveniada de hotéis são responsáveis solidariamente pelo padrão de atendimento e pela qualidade dos serviços prestados, em razão da indissociabilidade entre as obrigações de fazer assumidas pela empresa e pelo hotel credenciado (art. 34 do CDC). (Info n. 620)

TEMA 4. É possível a flexibilização da orientação contida na Súmula n. 385, STJ, para reconhecer dano moral decorrente de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, quando existentes nos autos elementos aptos a demonstrar a ilegitimidade da preexistente anotação. (Info n. 665)

TEMA 5. A pretensão indenizatória do consumidor de receber ressarcimento por prejuízos decorrentes de vício no imóvel se submete ao prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil. (Info n. 620).

TEMA 7. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde solidariamente perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados. (Info n. 666).

- **Jurisprudência em Teses n. 143 (Plano de Saúde):**

JURISPRUDÊNCIA

TEMA 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar (*home care*). (Info n. 571)

TEMA 5. É ilegítima a recusa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgias complementares de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, quando se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do segurado acometido de obesidade mórbida. (Info n. 425)

TEMA 6. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado na ANVISA (Tese julgada sob o rito do art. 1.036 do CPC/15 – Tema 990)

TEMA 8. Há abusividade em cláusula contratual ou ato de operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia ou de psicoterápico por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e com a boa-fé, colocando o usuário em desvantagem exagerada. (Info n. 612)

TEMA 9. Em plano privado de assistência à saúde, não é abusiva a cláusula contratual que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que não caracteriza financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritivo severo ao acesso aos serviços. (Info n. 586).

TEMA 10. É válida a cláusula que autoriza o reajuste de plano de saúde com base no aumento da sinistralidade. (Info n. 298)

TEMA 11. A validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial pela operadora de plano de saúde contra pessoa jurídica com menos de 30 beneficiários está condicionada a apresentação de motivação idônea.

RESUMO

1. Direitos Básicos do Consumidor – Art. 6º

- proteção da **vida, saúde e segurança** contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
- **educação** e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
- **informação adequada e clara** sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
- **proteção contra** a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra **práticas e cláusulas abusivas** ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
- **modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas**;
- efetiva **prevenção e reparação de danos** patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
- **acesso aos órgãos judiciais e administrativos** com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
- facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a **inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação OU quando for ele hipossuficiente**, segundo as regras ordinárias de experiências;
- adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;
- garantia de práticas de **crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento**, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;
- **preservação do mínimo existencial**, nos termos da regulamentação, na **repactuação de dívidas e na concessão de crédito**;
- **informação** acerca dos preços dos **produtos por unidade de medida**, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso.

Os direitos básicos do consumidor previstos de modo exemplificativo no CDC formam um conjunto de normas ordem pública, e por isso não podem ser suprimidos por nenhuma convenção entre consumidor e fornecedor. A cláusula que violar tais direitos, será nula de pleno direito, nos termos do art. 51, I, do CDC.

2. Fontes dos Direitos do Consumidor

Lei (CDC), Tratados e Convenções internacionais, bem como a legislação interna e os regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas.

Método de solução de conflitos: Teoria do Diálogo das Fontes (aplicação harmoniosa das fontes de direito).

3. Responsabilidade no CDC

Como regra será solidária, em razão de ato ilícito.

Exceções:

- **Art. 12, CDC:** responsabilidade por fato do produto, comerciante apenas responderá de forma solidária nos casos do art. 13 do CDC.
- **Art. 19, § 2º, CDC:** haverá responsabilidade EXCLUSIVA do fornecedor imediato ou comerciante quando fizer a passagem ou a medição do produto e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.
- Responsabilidade decorrente de grupos societários, consócios e coligação (regra prearria, prevista no art. 28, § § 2º, 3º e 4º Veja na tabela abaixo:

Grupos Societários e Sociedade Controlada	Responsabilidade Subsidiária
Sociedades Consorciadas	Responsabilidade Solidária
Sociedades Coligadas	Responsabilidade Subjetiva (Culpa)

4. Desconsideração da Personalidade Jurídica no CDC

Adotou-se a **Teoria Menor**.

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Teoria MAIOR	Teoria MENOR
O Direito Civil brasileiro adotou como regra geral a chamada teoria maior da desconsideração. Isso porque o art. 50 exige que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva).	No Direito do Consumidor e no Direito Ambiental adotou-se a teoria menor da desconsideração. Isso porque, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica nas relações jurídicas envolvendo consumo ou responsabilidade civil ambiental não se exige desvio de finalidade nem confusão patrimonial. Basta haver a insolvência do fornecedor.

Teoria MAIOR	Teoria MENOR
Deve-se provar: 1) Abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); 2) Que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (novo requisito trazido pela Lei n. 13.874/2019).	De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput , do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC (STJ. 3ª Turma (REsp n. 1735004/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/06/2018).
Adotada pelo art. 50 do CC.	Prevista no art. 4º da Lei n. 9.605/98 (Lei Ambiental) e no art. 28, § 5º do CDC.
Exemplos: Lei do CADE (Lei n. 12.529/2011, art. 34); Código Civil (art. 50); Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013, art. 14).	Exemplos: Direito do Consumidor (art. 28, § 5º, do CDC); Direito Ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 4º)

Fonte: Buscador DOD

QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (MPE-GO/MPE-GO/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) Acerca da temática conceitual e da jurisprudência dominante do STJ, assinale a alternativa incorreta:

O dano moral coletivo não se confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, submetendo-se, porém, ao princípio da reparação integral, cumprindo, ademais, funções específicas.

002. (CESPE/DP-DF/DEFENSOR PÚBLICO/2019) De acordo com as disposições do Código Civil e com a jurisprudência do STJ acerca da responsabilidade civil, julgue o item a seguir.

Dano extrapatrimonial coletivo dispensa a comprovação da dor, do sofrimento e de abalo psicológico, elementos que são suscetíveis para serem apreciados na esfera do indivíduo, contudo não aplicáveis aos interesses difusos e coletivos.

003. (CONSUPLAN/TJMG/JUIZ LEIGO/2015) Sobre a inversão do ônus da prova, prevista no Art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, analise as afirmativas a seguir:

Se dá em favor do consumidor, exigindo-se a concomitância da verossimilhança da alegação e hipossuficiência.

004. (DPERS/FCC/DEFENSOR PÚBLICO/2018) Consoante teoria do diálogo das fontes e o próprio Código de Defesa do Consumidor, admite-se a aplicação da norma mais favorável ao consumidor, mesmo que esta se encontre externamente ao microssistema consumerista”

005. (CESPE/TJ-BA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019/ADAPTADA) À luz da jurisprudência e da legislação acerca do direito das relações de consumo, assinale

Atos lesivos praticados por representantes autônomos de determinado produto ou serviço são de responsabilidade subsidiária dos fornecedores daquele produto ou serviço.

006. (FUNDEP/PROMOTOR DE JUSTIÇA/MP-MG/2019) Assinale a alternativa correta sobre a desconsideração da personalidade jurídica:

Para a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, acolhida pelo Código Civil, notadamente após o advento da chamada Lei da Liberdade Econômica, além da prova da insolvência da pessoa jurídica, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.

QUESTÕES DE CONCURSO

007. (CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/VESPERTINA/2019) São direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

008. (VUNESP/TJ-SP/JUIZ SUBSTITUTO/2021) Assinale a alternativa correta sobre direitos básicos do consumidor, conforme entendimento dominante e atual do Superior Tribunal de Justiça.

a) A revisão de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes exige que a prestação se torne extremamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

b) A efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais ao consumidor é compatível com a possibilidade de redução equitativa da indenização no caso de desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, prevista no direito comum.

c) A inversão do ônus da prova por determinação judicial (*ope judicis*) do produto deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas.

d) Não se considera abusiva, por falha do dever geral de informação ao consumidor, cláusula de contrato de seguro limitativa da cobertura apenas a furto qualificado, que deixa de esclarecer o significado e o alcance do termo técnico-jurídico específico e a situação referente ao furto simples, pois são tipos previstos na lei penal, da qual não se pode alegar ignorância.

009. (FCC/AL-PB/PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/2013) A inversão do ônus da prova, no processo civil, quando a matéria estiver incluída no, âmbito do Código de Defesa do Consumidor, é cabível

a) a favor do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

b) a favor do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele vulnerável, segundo as regras ordinárias de experiência.

c) sempre a favor do consumidor, mas também a favor do fornecedor, se o juiz entender que o consumidor é litigante de má fé.

d) mediante simples requerimento do consumidor que invocar sua vulnerabilidade.

e) sempre que ao consumidor forem concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

010. (FCC/PGE-TO/PROCURADOR DO ESTADO/2018) Determinados contratos de prestação de serviços, que trazem subjacente uma relação de consumo protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, são apontados pela doutrina como de natureza relacional, na medida em

que traduzem um vínculo continuado, que se protraí no tempo, com potenciais mudanças do cenário econômico e mercadológico original. Uma importante inovação trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente vocacionada para aplicação em contratos dessa natureza, consiste na

- a) modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, sendo assim presumidas aquelas que estabelecem reajustes automáticos por índices inflacionários.
- b) obrigatoriedade de apropriação, de forma automática no preço contratado, de ganhos de produtividade e de inovação tecnológica.
- c) previsão de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assim caracterizado pela taxa de retorno inicialmente avençada.
- d) aplicação automática da redução constante de preços em função da presunção de economias de escala.
- e) revisão de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

011. (VUNESP/TJ-RS/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/REMOÇÃO/2019) O Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, estabelecendo, na seara processual e cumulativamente civil, que a inversão do ônus da prova ocorrerá em favor do consumidor, quando, a critério do juiz e cumulativamente, for verossímil a sua alegação e for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

012. (FGV/DPE-MS/DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO/2022) A Defensoria Pública do Estado Alfa ajuizou ação coletiva em face da Instituição Financeira ZZ, sob o argumento, plenamente verossímil, em razão das circunstâncias do caso, de que estariam sendo cobrados serviços dos consumidores sem que tivessem sido previamente solicitados. À solicitação de inversão do ônus da prova foi oposto o argumento, pela instituição demandada, de que a legislação de regência não admitia tal possibilidade em ação coletiva dessa espécie.

À luz da sistemática vigente, cabe afirmar que a inversão do ônus da prova, na situação descrita, é:

- a) incorreta, pois somente pode beneficiar o consumidor hipossuficiente, o que deve ser requerido pelo próprio e analisado conforme as circunstâncias do caso;
- b) correta, pois o termo consumidor deve ser interpretado em sentido amplo, enquanto destinatário da proteção, de modo a facilitar a sua defesa, individual ou coletiva;
- c) correta, pois a inversão do ônus da prova é uma prerrogativa das funções essenciais à justiça, a exemplo da Defensoria Pública, decorrendo do seu munus social;
- d) incorreta, pois as hipóteses de inversão do ônus da prova, nas ações coletivas, estão previstas em *numerus clausus*, não podendo ser ampliadas em desfavor da paridade de armas.

013. (VUNESP/TJ-RO/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) No que diz respeito a proteção à saúde e segurança do consumidor, relativamente aos produtos e serviços existentes no mercado de consumo brasileiro para comercialização, nos termos da Codificação Consumerista, assinale a alternativa correta.

- a) Os produtos colocados no mercado de consumo, em hipótese alguma, poderão acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores.
- b) O fornecedor de serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresente, deverá comunicar o fato imediatamente aos seus pontos de venda, para eximir-se de responsabilidade.
- c) Sempre que o Estado tiver conhecimento da periculosidade de produtos à saúde dos consumidores, deverá, prefacialmente, notificar o fornecedor para informar os adquirentes a respeito; e caso haja omissão do fabricante, o órgão público o fará diretamente.
- d) O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de serviços, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.
- e) Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações quanto ao seu correto manuseio, através de indicação na embalagem, de sítio na rede mundial de computadores existente para tanto.

014. (FCC/MPE-MT/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) O dever de informação na oferta de produtos ou serviços

- a) não viola o interesse coletivo do grupo de consumidores, caso transgredido.
- b) admite a subinformação.
- c) exige comportamento positivo do fornecedor.
- d) não é assegurado pela Lei n. 8.078/1990.
- e) exige do fornecedor que informe apenas o preço.

015. (FUNDEP/DPE-MG/DEFENSOR PÚBLICO/2019) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor e sua interpretação jurisprudencial, assinale a alternativa correta.

- a) O Código de Defesa do Consumidor contempla a possibilidade da distribuição do ônus da prova somente sob a perspectiva do sistema *ope judicis*.
- b) A tese do adimplemento substancial, segundo recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível nos contratos de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, mas não se impede, no entanto, que tal tese seja arguida em qualquer caso concreto judicializado.
- c) O plano de saúde atua de forma lícita ao excluir a cobertura de determinado tratamento já realizado noutras oportunidades, caso argua tratar-se de doença preexistente à contratação.
- d) O conceito de consumidor adotado pela legislação é aquele que contempla apenas a pessoa jurídica ou física que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

016. (VUNESP/TJ-AC/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) Almerinda da Silva foi a uma loja de eletrodomésticos e comprou um smartphone importado. Ao chegar em casa verificou que o manual de instruções estava redigido em inglês e por não conhecer a língua, não conseguiu sequer ligar o aparelho.

Essa situação indica a violação do seguinte direito básico do consumidor, nos termos do CDC:

- a) Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurando liberdade de escolha.
- b) Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva no fornecimento de produtos e serviços.
- c) Efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.
- d) Informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços.

017. (CESPE/TJ-BA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) No que se refere aos direitos básicos do consumidor,

A responsabilidade subjetiva do médico não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos previstos no CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis.

018. (CEFETBAHIA/MPE-BA/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2018) Levando-se em consideração a disciplina Direito do Consumidor, é incorreto afirmar que

- a) em se tratando de produto de periculosidade inerente, cujos riscos são normais à sua natureza (medicamento com contraindicações) e previsíveis (na medida em que o consumidor é deles expressamente advertido), eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor. Isso porque não se trata de produto defeituoso.
- b) o fornecedor de alimentos deve complementar a informação-conteúdo “contém glúten” com a informação-advertência de que “o glúten é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca.
- c) é abusiva a exigência de indicação da Classificação Internacional de Doenças (CID), como condição de deferimento nas requisições de exames e serviços oferecidos pelas prestadoras de planos de saúde, bem como para o pagamento de honorários médicos.
- d) o beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade ativa para se insurgir contra rescisão contratual unilateral realizada pela operadora.
- e) o saque indevido de numerário em conta-corrente, reconhecido e devolvido pela instituição financeira dias após a prática do ilícito, não configura, por si só, dano moral *in re ipsa*.

019. (AOCP/DPE-PR/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Referente a planos de saúde e à proteção do consumidor na jurisprudência do STJ, assinale a alternativa correta.

- a) É abusiva a cláusula que autoriza o reajuste de plano de saúde com base no aumento da sinistralidade.
- b) Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização *in vitro*.

- c) Havendo a migração de beneficiários do plano coletivo empresarial para o plano individual, em caso de aposentadoria de empregado, é abusiva a cláusula que permite a majoração do preço.
- d) É válida a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
- e) É ilegítima a recusa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgias complementares de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, quando se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do segurado acometido de obesidade mórbida.

020. (CEFETBAHIA/MPE-BA/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2018) Sobre as relações de consumo, é incorreto afirmar que

- a) nos termos do artigo 178 da Constituição da República brasileira, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
- b) o prazo prescricional da ação de responsabilidade civil no caso de acidente aéreo em voo internacional é de cinco anos, com base no Código de Defesa do Consumidor.
- c) a condição de consumidor do promitente-assinante não se transfere aos cessionários do contrato de participação financeira.
- d) as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (DPVAT).
- e) o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários deve ser reconhecido como relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender necessidades próprias, e as sociedades que o prestam, de forma habitual e profissional.

021. (CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/VESPERTINA/2019) O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

022. (CESPE/TJ-CE/JUIZ SUBSTITUTO/2018) Considerando-se a doutrina consumerista dominante acerca da segurança e da periculosidade de produtos e serviços, assinale a opção correta.

- a) Os requisitos de normalidade e previsibilidade devem estar presentes para o reconhecimento da periculosidade inerente ou latente de produtos ou serviços.
- b) Periculosidade adquirida é aquela que não deriva de defeito e que tem como característica principal a previsibilidade.

- c) A informação adequada serve para mitigar os riscos dos produtos dotados de periculosidade exagerada, permitindo, assim, que eles sejam colocados no mercado.
- d) O chamado vício de qualidade por insegurança não se confunde com defeito do produto ou do serviço.
- e) Um produto não será considerado perigoso se estiver em conformidade com a regulamentação em vigor.

023. (FCC/DPE-AP/DEFENSOR PÚBLICO/2018) A respeito de produtos ou serviços que apresentem alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do consumidor,

- a) não há previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor a respeito do tema, mas, sim, em normas administrativas editadas pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
- b) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tomando conhecimento da periculosidade ou insegurança de produtos ou serviços deverão alertar os consumidores diretamente.
- c) é obrigação do fornecedor, tendo colocado o produto ou serviço no mercado, avisar imediatamente as autoridades competentes para que estas deem publicidade ao acontecimento, evitando-se impactos econômicos.
- d) se a periculosidade ou risco à segurança era conhecido pelo consumidor, haja vista que publicizada na fase pré-contratual, não há medida exigida pelo Código de Defesa do Consumidor em relação ao fornecedor.
- e) os anúncios que deverão ser veiculados na imprensa e outras fontes de comunicação serão gratuitos ao fornecedor, com o fim de atingir o maior número de consumidores e dar celeridade à notícia.

024. (TJ-PR/COMARCA DE SÃO JOÃO DO IVAÍ/JUIZ LEIGO/2017) A critério do juiz, no processo civil ou penal, quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando este for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

025. (FMP/MPE-RO/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2017) Sobre o direito básico do consumidor à informação e o respectivo dever de informar do fornecedor, é INCORRETO afirmar que

- a) sua violação pode caracterizar vício do produto ou do serviço.
- b) a falta de conhecimento prévio do consumidor sobre os termos do contrato faz com que não esteja obrigado por ele.
- c) o descumprimento da oferta pelo fornecedor permite o exercício pelo consumidor da pretensão de exigir seu cumprimento específico.
- d) o dever do fornecedor de informar sobre riscos abrange apenas aqueles considerados anormais em razão da utilização ordinária do produto ou do serviço.

026. (FMP/MPE-RO/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2017) Sobre os direitos básicos do consumidor, é CORRETO afirmar:

- a) A inversão do ônus da prova é assegurada a todos consumidores vulneráveis.
- b) O direito à efetiva reparação de danos não abrange, expressamente, o dano moral coletivo.
- c) Admite a revisão do contrato em razão de fatos supervenientes que afetem seu equilíbrio.
- d) Não contempla a adequada prestação de serviços públicos.
- e) O direito à segurança de produtos e serviços impõe que apenas sejam colocados no mercado aqueles que não ofereçam nenhum risco aos consumidores.

027. (CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL/2017) Com relação a obrigações, contratos e responsabilidade civil, julgue o item a seguir à luz do entendimento dos tribunais superiores.

A recusa injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar cobertura financeira de tratamento médico a que esteja contratualmente obrigada enseja indenização a título de danos morais.

028. (FCC/TJ-SC/JUIZ SUBSTITUTO/2017) Quanto aos direitos do consumidor, bem como suas disposições gerais:

Direitos básicos do consumidor possuem rol elucidativo e não taxativo; se a ofensa for praticada por mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

029. (FCC/DPE-PR/DEFENSOR PÚBLICO/2017) Prevê o artigo 6º, VIII, do CDC, como direito básico do consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (...)

Nesse sentido, é correto afirmar:

- a) A hipossuficiência a que alude o dispositivo é apenas a de ordem econômica.
- b) O dispositivo expressa caso de inversão do ônus da prova ope legis.
- c) Trata-se de norma de caráter geral, aplicável a priori a todo e qualquer litígio civil que envolva consumidor e fornecedor, independentemente de seu conteúdo.
- d) O dispositivo aplica-se somente aos casos em que o consumidor figure como autor da demanda.
- e) Verificada a hipossuficiência do consumidor em um dos fatos probandos, o ônus probatório em relação a todos os outros fatos será invertido automaticamente em seu benefício.

030. (CESPE/CEBRASPE/TJ-BA/JUIZ LEIGO/2019) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em caso de abuso de poder praticado por sociedades em detrimento do consumidor, respondem

- a) solidariamente as sociedades consorciadas.
- b) solidariamente as sociedades integrantes dos grupos societários.
- c) solidariamente as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas.
- d) subsidiariamente as sociedades controladas e as sociedades consorciadas.
- e) subsidiariamente as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades consorciadas.

031. (CONSULPLAN/TJ-CE/JUIZ LEIGO/2019) Sobre a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Defesa do Consumidor – CDC, marque a alternativa INCORRETA.

- a) O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito.
- b) É possível a desconsideração sempre que a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- c) O juiz não poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver violação dos estatutos ou contrato social.
- d) A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

032. (FGV/TJ-AP/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2022) A consumidora Samantha propôs incidente de desconsideração de personalidade jurídica em face de determinada loja de bijuterias construída na forma de sociedade limitada. Narra a autora que, na fase de cumprimento de sentença que condenou a empresa a pagar indenização à consumidora, não logrou êxito em localizar bens para satisfazer a execução, embora diversas tenham sido as tentativas para tanto. Samantha alega ainda que, na fase cognitiva, a fornecedora foi declarada revel e sequer compareceu às audiências designadas pelo Juízo.

A respeito disso, é correto afirmar que o pedido deve ser julgado:

- a) improcedente, pois a revelia e a ausência de participação no processo judicial não sugerem abuso da personalidade jurídica, requisito para o deferimento do requerido;
- b) improcedente, pois, para a desconsideração requerida, deverá restar efetivada falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração;
- c) procedente, ainda que o Código de Defesa do Consumidor não preveja a desconsideração da personalidade jurídica, quando caracterizado abuso da personalidade jurídica evidenciado no caso pleiteado por Samantha;
- d) procedente, à luz da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Código de Defesa do Consumidor;
- e) improcedente, pois, ainda que prevista no Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração requerida não pode ser aplicada de forma a implicar a perda da finalidade de responsabilidade limitada das sociedades, exceto no uso fraudulento da personalidade jurídica.

033. (COMPERVE/TJ-RN/JUIZ LEIGO/2018) Andrade é dono de uma empresa de restauração de móveis antigos em Nova Cruz. Um incidente com fogo, em sua oficina na cidade, acabou por destruir um acervo raríssimo de 15 móveis antigos, de valor incalculável, pertencentes a seu principal cliente. Nesse caso, na hipótese de o patrimônio da empresa não ser suficiente para cobrir o prejuízo do cliente,

- a) o patrimônio de Andrade está a salvo, com fundamento no princípio da separação das personalidades dos membros e da pessoa jurídica.
- b) poderá ser atingido o patrimônio de Andrade, uma vez que a personalidade da pessoa jurídica não pode ser obstáculo para a reparação do dano ao consumidor.
- c) poderá ser atingido o patrimônio de Andrade, com fundamento nos preceitos oriundos do art. 50 do Código Civil.
- f) o patrimônio de Andrade está a salvo, pois, para a desconsideração, precisaria estar configurada fraude.

034. (VUNESP/TJ-RJ/JUIZ LEIGO/2018) Assinale a alternativa correta a respeito do que prevê expressamente o CDC acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

- a) As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são solidariamente responsáveis pelas obrigações constantes no CDC.
- b) Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- c) As sociedades coligadas e consorciadas apenas respondem por culpa.
- d) No caso de falência não haverá a desconsideração da personalidade jurídica da falida.

035. (FCC/TJ-PI/JUIZ SUBSTITUTO/2015) Flávia contratou o fornecimento de esquadrias com a empresa Inca, a qual atrasou a entrega dos produtos, causando danos materiais e morais à consumidora. Convencido do fato, o juiz condenou Inca a pagar indenização. Na fase de cumprimento de sentença, porém, verificou-se que Inca passava por dificuldades financeiras, tornando impossível o ressarcimento dos prejuízos, razão pela qual Flávia requereu a desconsideração da personalidade jurídica de Inca. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o pedido deverá ser

- a) acolhido apenas se Flávia comprovar que Inca praticou ato contrário ao estatuto ou contrato social, porém em relação a todos os sócios.
- b) indeferido, porque a desconsideração da personalidade jurídica somente é possível em caso de abuso da personalidade jurídica, decorrente de confusão patrimonial ou fraude à lei.
- c) acolhido, porque pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- d) acolhido apenas se Flávia comprovar que Inca se encontra em estado de insolvência.
- e) acolhido somente em relação ao sócio administrador e apenas se Flávia comprovar que Inca praticou ato contrário ao estatuto ou contrato social.

036. (FGV/TJ-MG/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2022) O consumidor lesado por sociedade empresária tem o direito de pleitear a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Sobre o exercício do referido direito, analise as afirmativas a seguir.

- I – Deve observar o prazo decadencial por se tratar de direito potestativo.
- II – Pode ocorrer em qualquer momento por se tratar de direito potestativo.
- III – Deve observar o prazo prescricional por não se tratar de direito potestativo.
- IV – Não está sujeito a prazo decadencial por ausência de previsão legal.

Está correto o que se afirma em

- a) II e IV, somente.
- b) I e II, somente.
- c) II e III, somente.
- d) III e IV, somente.

037. (FCC/DPE-AM/DEFENSOR PÚBLICO/2021) Luíza adquiriu pacote de viagem, devidamente pago, mas suas reservas foram canceladas em razão do estado de calamidade pública no local do destino, razão pela qual procura a Defensoria Pública para orientação quanto aos seus direitos. Diante do estabelecido pela Lei n. 14.046/2020, o/a defensor/a público/a, deverá esclarecer que:

- a) o direito à remarcação ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas podem ensejar a cobrança de custo adicional, taxa ou multa ao consumidor.
- b) o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação da reserva ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
- c) o consumidor tem o direito de exigir o reembolso integral e imediato dos valores pagos, independente de disponibilização de alternativa para remarcação da reserva ou disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
- d) caso o prestador ou a sociedade empresária fique impossibilitado de oferecer o direito à remarcação ou disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas, deverão restituir imediatamente o valor recebido ao consumidor no prazo.
- e) o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, uma vez que não deram causa ao cancelamento da reserva e, portanto, está excluída a responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior.

038. (FGV/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO/2021) Durante a viagem de lua de mel, João e Maria visitaram cidades históricas do velho mundo, trazendo consigo souvenirs e diversos produtos típicos para guarnecerem o novo lar com lembranças da feliz data. Ao desembarcarem do voo internacional no Brasil, foram surpreendidos com o extravio das bagagens despachadas que continham aqueles bens materiais. O extravio das bagagens agravou a indignação do casal, que já se encontrava revoltado em decorrência de atraso do voo causado pela companhia aérea. Nessas circunstâncias, à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao extravio de bagagens e quanto ao atraso do voo, João e Maria poderão ser indenizados:

- a) com base no Código de Defesa do Consumidor, para a reparação integral, por ser norma posterior à Convenção de Varsóvia, e o atraso do voo gera dano extrapatrimonial presumido, cuja responsabilidade somente pode ser afastada por culpa exclusiva de terceiro;
- b) no limite da responsabilidade civil fixada por meio da Convenção de Varsóvia em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, e o atraso do voo somente gera dano moral se comprovada lesão extrapatrimonial;
- c) na totalidade da extensão do dano em decorrência de ilícito na execução do contrato de transporte, com base no Código Civil, por não se configurar relação de consumo, e o atraso do voo gera dano moral presumido;
- d) de acordo com a extensão do dano, à lógica do Código de Defesa do Consumidor, para a reparação integral, e o atraso do voo não gera dano extrapatrimonial, posto que configura mero dissabor;
- e) no limite da responsabilidade civil fixada por meio da Convenção de Varsóvia, e o atraso do voo gera dano moral *in re ipsa*, bastando comprovar a desídia da companhia aérea.

039. (FUNDEP/DPE-MG/DEFENSOR PÚBLICO/2019) Considerando o disposto na Lei n. 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor) e sua interpretação, analise as afirmativas a seguir.

I – O dano temporal, fundado na teoria do desvio produtivo do consumidor, é categoria autônoma de dano, ao lado do dano moral, material, estético e coletivo.

II – O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para reconhecer a aplicação do CDC em favor da pessoa física ou jurídica que, embora não seja típica destinatária final, encontre-se em situação de vulnerabilidade.

III – Um pedestre atingido por pneu que se desprende de um ônibus intermunicipal de passageiro terá o prazo prescricional de 5 anos para ajuizar ação de indenização por danos materiais e morais contra a empresa de transporte.

IV – Determinados grupos de consumidores, a exemplo dos idosos, deficientes e mulheres, são considerados consumidores hipervulneráveis.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.

040. (CESPE/TRF/1ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2017) O contrato de compra e venda de um imóvel não residencial em construção, continha cláusula que determinava a perda total das parcelas pagas caso a compradora, que utilizaria o imóvel como sede empresarial, desistisse do negócio. O contrato foi firmado após a edição do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A obtenção de informações claras sobre o produto antes de firmar o contrato é um direito disponível.

041. (CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL/2017) Com relação a obrigações, contratos e responsabilidade civil, julgue o item a seguir à luz do entendimento dos tribunais superiores.

A recusa injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar cobertura financeira de tratamento médico a que esteja contratualmente obrigada enseja indenização a título de danos morais.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. E | 37. b |
| 2. C | 38. b |
| 3. E | 39. a |
| 4. C | 40. E |
| 5. E | 41. C |
| 6. E | |
| 7. C | |
| 8. c | |
| 9. a | |
| 10. e | |
| 11. E | |
| 12. b | |
| 13. d | |
| 14. c | |
| 15. b | |
| 16. d | |
| 17. C | |
| 18. c | |
| 19. e | |
| 20. b | |
| 21. C | |
| 22. a | |
| 23. b | |
| 24. E | |
| 25. d | |
| 26. c | |
| 27. C | |
| 28. C | |
| 29. c | |
| 30. a | |
| 31. c | |
| 32. d | |
| 33. b | |
| 34. b | |
| 35. c | |
| 36. a | |

GABARITO COMENTADO

007. (CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/VESPERTINA/2019) São direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.



Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Certo.

008. (VUNESP/TJ-SP/JUIZ SUBSTITUTO/2021) Assinale a alternativa correta sobre direitos básicos do consumidor, conforme entendimento dominante e atual do Superior Tribunal de Justiça.

a) A revisão de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes exige que a prestação se torne extremamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

b) A efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais ao consumidor é compatível com a possibilidade de redução equitativa da indenização no caso de desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, prevista no direito comum.

c) A inversão do ônus da prova por determinação judicial (*ope judicis*) do produto deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas.

d) Não se considera abusiva, por falha do dever geral de informação ao consumidor, cláusula de contrato de seguro limitativa da cobertura apenas a furto qualificado, que deixa de esclarecer o significado e o alcance do termo técnico-jurídico específico e a situação referente ao furto simples, pois são tipos previstos na lei penal, da qual não se pode alegar ignorância.



a) Errada. O CDC adota a teoria da alteração da base objetiva do negócio jurídico, sendo desnecessário comprovar que os acontecimentos foram extraordinários e imprevisíveis, basta a onerosidade excessiva.

b) Errada. A redução equitativa, que leva em conta a gravidade da culpa e o dano, só se aplica no caso de responsabilidade subjetiva. Por isso, não se aplica ao CDC, no qual a regra é responsabilidade objetiva do fornecedor.

c) Certa.

d) Errada. O fato de o contrato de seguro ser limitado aos casos de furto qualificado exigiria que fossem detalhadamente explicadas ao contratante as diferenças entre uma e outra espécie de

furto. Como o consumidor é considerado vulnerável, presume-se que ele não possua esse conhecimento. Desse modo, se essa distinção não foi expressamente explicada à empresa contratante, conclui-se que houve uma falha no dever geral de informação, que é direito do consumidor.

JURISPRUDÊNCIA

(...) Assim, esta cláusula é abusiva (STJ. 3ª Turma. REsp n. 1293006-SP, j. 21/6/12. Info n. 500).

Letra c.

009. (FCC/AL-PB/PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/2013) A inversão do ônus da prova, no processo civil, quando a matéria estiver incluída no, âmbito do Código de Defesa do Consumidor, é cabível

- a) a favor do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
- b) a favor do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele vulnerável, segundo as regras ordinárias de experiência.
- c) sempre a favor do consumidor, mas também a favor do fornecedor, se o juiz entender que o consumidor é litigante de má fé.
- d) mediante simples requerimento do consumidor que invocar sua vulnerabilidade.
- e) sempre que ao consumidor forem concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.



- a) Certa. Literalidade do art. 6º, VIII, do CDC.
- b) Errada. A inversão do ônus da prova não analisa a vulnerabilidade do consumidor, mas, sim, a hipossuficiência. Aluno(a), lembre-se: todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente.
- c) Errada. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor. Assim, a inversão só pode ser a favor do consumidor.
- d) Errada. A inversão do ônus da prova não analisa a vulnerabilidade do consumidor, mas, sim, a hipossuficiência.
- e) Errada. A inversão do ônus da prova não tem relação com inversão de custas processuais, tampouco com assistência judiciária gratuita.

Letra a.

010. (FCC/PGE-TO/PROCURADOR DO ESTADO/2018) Determinados contratos de prestação de serviços, que trazem subjacente uma relação de consumo protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, são apontados pela doutrina como de natureza relacional, na medida em que traduzem um vínculo continuado, que se protraí no tempo, com potenciais mudanças do cenário econômico e mercadológico original. Uma importante inovação trazida pelo Código de

Defesa do Consumidor, especialmente vocacionada para aplicação em contratos dessa natureza, consiste na

- a) modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, sendo assim presumidas aquelas que estabelecem reajustes automáticos por índices inflacionários.
- b) obrigatoriedade de apropriação, de forma automática no preço contratado, de ganhos de produtividade e de inovação tecnológica.
- c) previsão de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assim caracterizado pela taxa de retorno inicialmente avençada.
- d) aplicação automática da redução constante de preços em função da presunção de economias de escala.
- e) revisão de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.



CDC, Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Sobre a Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico:

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da base objetiva do negócio jurídico que, diferentemente do que preconiza a teoria da imprevisão (adotada pelo CC/2002), não exige que o fato seja imprevisível para a revisão do contrato.

Para a teoria da base objetiva do negócio jurídico interessa saber se o fato alterou de maneira objetiva as bases nas quais as partes contrataram, de maneira a modificar o ambiente econômico inicialmente existente.

Letra e.

011. (VUNESP/TJ-RS/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/REMOÇÃO/2019)

O Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, estabelecendo, na seara processual e cumulativamente civil, que A inversão do ônus da prova ocorrerá em favor do consumidor, quando, a critério do juiz e cumulativamente, for verossímil a sua alegação e for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.



CDC, Art. 6º **São direitos básicos** do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

O critério não é CUMULATIVO como propõe o item!

Errado.

012. (FGV/DPE-MS/DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO/2022) A Defensoria Pública do Estado Alfa ajuizou ação coletiva em face da Instituição Financeira ZZ, sob o argumento, plenamente verossímil, em razão das circunstâncias do caso, de que estariam sendo cobrados serviços dos consumidores sem que tivessem sido previamente solicitados. À solicitação de inversão do ônus da prova foi oposto o argumento, pela instituição demandada, de que a legislação de regência não admitia tal possibilidade em ação coletiva dessa espécie.

À luz da sistemática vigente, cabe afirmar que a inversão do ônus da prova, na situação descrita, é:

- a) incorreta, pois somente pode beneficiar o consumidor hipossuficiente, o que deve ser requerido pelo próprio e analisado conforme as circunstâncias do caso;
- b) correta, pois o termo consumidor deve ser interpretado em sentido amplo, enquanto destinatário da proteção, de modo a facilitar a sua defesa, individual ou coletiva;
- c) correta, pois a inversão do ônus da prova é uma prerrogativa das funções essenciais à justiça, a exemplo da Defensoria Pública, decorrendo do seu munus social;
- d) incorreta, pois as hipóteses de inversão do ônus da prova, nas ações coletivas, estão previstas em *numerus clausus*, não podendo ser ampliadas em desfavor da paridade de armas.



JURISPRUDÊNCIA

Segundo a jurisprudência desta Corte, não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva de consumo, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público (STJ, AgInt no AREsp n. 1788959/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021).

Letra b.

013. (VUNESP/TJ-RO/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) No que diz respeito a proteção à saúde e segurança do consumidor, relativamente aos produtos e serviços existentes no mercado de consumo brasileiro para comercialização, nos termos da Codificação Consumerista, assinale a alternativa correta.

- a) Os produtos colocados no mercado de consumo, em hipótese alguma, poderão acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores.
- b) O fornecedor de serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresente, deverá comunicar o fato imediatamente aos seus pontos de venda, para eximir-se de responsabilidade.

- c) Sempre que o Estado tiver conhecimento da periculosidade de produtos à saúde dos consumidores, deverá, prefacialmente, notificar o fornecedor para informar os adquirentes a respeito; e caso haja omissão do fabricante, o órgão público o fará diretamente.
- d) O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de serviços, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.
- e) Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações quanto ao seu correto manuseio, através de indicação na embalagem, de sítio na rede mundial de computadores existente para tanto.



a) Errada.

CDC, Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.”

b) Errada.

Art. 10, § 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

c) Errada.

Art. 10, § 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

d) Certa.

Art. 8º, § 2º O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.

e) Errada.

Art. 8º, § 1º Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.

Letra d.

014. (FCC/MPE-MT/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) O dever de informação na oferta de produtos ou serviços

- a) não viola o interesse coletivo do grupo de consumidores, caso transgredido.
- b) admite a subinformação.
- c) exige comportamento positivo do fornecedor.
- d) não é assegurado pela Lei n. 8.078/1990.
- e) exige do fornecedor que informe apenas o preço.



CDC, Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Segundo o STJ:

JURISPRUDÊNCIA

A informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa.

11. A obrigação de informação é desdobrada pelo art. 31 do CDC, em quatro categorias principais, imbricadas entre si: a) informação-conteúdo (= características intrínsecas do produto e serviço), b) informação-utilização (= como se usa o produto ou serviço), c) informação-preço (= custo, formas e condições de pagamento), e d) informação-advertência (= riscos do produto ou serviço).

12. A obrigação de informação exige comportamento positivo, pois o CDC rejeita tanto a regra do *caveat emptor* como a subinformação, o que transmuda o silêncio total ou parcial do fornecedor em patologia repreensível, relevante apenas em desfavor do profissional, inclusive como oferta e publicidade enganosa por omissão.

Letra c.

015. (FUNDEP/DPE-MG/DEFENSOR PÚBLICO/2019) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor e sua interpretação jurisprudencial, assinale a alternativa correta.

- a) O Código de Defesa do Consumidor contempla a possibilidade da distribuição do ônus da prova somente sob a perspectiva do sistema *ope judicis*.
- b) A tese do adimplemento substancial, segundo recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível nos contratos de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, mas não se impede, no entanto, que tal tese seja arguida em qualquer caso concreto judicializado.

- c) O plano de saúde atua de forma lícita ao excluir a cobertura de determinado tratamento já realizado noutras oportunidades, caso argua tratar-se de doença preexistente à contratação.
- d) O conceito de consumidor adotado pela legislação é aquele que contempla apenas a pessoa jurídica ou física que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.



- a) Errada. O CDC, contempla tanto a inversão *ope judici* do ônus da prova – art. 6º, VII; como a inversão *ope legis* do ônus da prova – arts. 12, § 3º, e 14, § 3º (o fornecedor deve provar as excludentes de responsabilidade no fato do produto e do serviço) e art. 38 (quem patrocina a publicidade deve provar a veracidade das informações veiculadas).
- b) Certa. Segundo o STJ:

JURISPRUDÊNCIA

(...) 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípua impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor – numa avaliação de custo-benefício – de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso especial

provido (REsp n. 1.622.555 MG. S2 SEGUNDA SEÇÃO. Relator Ministro MARCO BUZZI. Julgamento 22.02.2017. DJe 16.03.2017).

A tese do adimplemento substancial, segundo recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível nos contratos de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, mas não se impede, no entanto, que tal tese seja arguida **em qualquer caso concreto judicializado**.

c) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, Súmula n. 609. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

d) Errada. O conceito de consumidor adotado pela legislação é aquele que contempla a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (consumidor padrão – art. 2º *caput*), a coletividade de pessoas que haja intervindo nas relações de consumo (art. 2º, parágrafo único), as vítimas do evento (art. 17) e as pessoas determináveis ou não expostas às práticas comerciais (art. 29).

Letra b.

016. (VUNESP/TJ-AC/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) Almerinda da Silva foi a uma loja de eletrodomésticos e comprou um smartphone importado. Ao chegar em casa verificou que o manual de instruções estava redigido em inglês e por não conhecer a língua, não conseguiu sequer ligar o aparelho.

Essa situação indica a violação do seguinte direito básico do consumidor, nos termos do CDC:

- a) Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurando liberdade de escolha.
- b) Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva no fornecimento de produtos e serviços.
- c) Efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.
- d) Informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços.



Diante da situação narrada, em que não houve informação adequada ao consumidor, estamos diante de falha no direito à informação, assegurada nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Letra d.

017. (CESPE/TJ-BA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) No que se refere aos direitos básicos do consumidor,

A responsabilidade subjetiva do médico não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos previstos no CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis.



JURISPRUDÊNCIA

A responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, § 4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis. Precedentes. (REsp n. 1540580 DF. Quarta Turma. Relator Ministro Lázaro Guimarães. Desembargador convocado do TRF 5ª Região. Julgamento 02/08/2018. DJe 04.09.2018).

Certo.

018. (CEFETBAHIA/MPE-BA/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2018) Levando-se em consideração a disciplina Direito do Consumidor, é incorreto afirmar que

- a) em se tratando de produto de periculosidade inerente, cujos riscos são normais à sua natureza (medicamento com contraindicações) e previsíveis (na medida em que o consumidor é deles expressamente advertido), eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor. Isso porque não se trata de produto defeituoso.
- b) o fornecedor de alimentos deve complementar a informação-conteúdo “contém glúten” com a informação-advertência de que “o glúten é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca.
- c) é abusiva a exigência de indicação da Classificação Internacional de Doenças (CID), como condição de deferimento nas requisições de exames e serviços oferecidos pelas prestadoras de planos de saúde, bem como para o pagamento de honorários médicos.
- d) o beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade ativa para se insurgir contra rescisão contratual unilateral realizada pela operadora.
- e) o saque indevido de numerário em conta-corrente, reconhecido e devolvido pela instituição financeira dias após a prática do ilícito, não configura, por si só, dano moral *in re ipsa*.



a) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Para a responsabilização do fornecedor por acidente do produto não basta ficar evidenciado que os danos foram causados pelo medicamento. O defeito do produto deve

apresentar-se, concretamente, como sendo o causador do dano experimentado pelo consumidor. Em se tratando de produto de periculosidade inerente (medicamento com contraindicações), cujos riscos são normais à sua natureza e previsíveis, eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor. Isso porque, neste caso, não se pode dizer que o produto é defeituoso (REsp n. 1599405-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 4/4/17. Info n. 603).

Vale lembrar, o fornecedor deverá informar de maneira ostensiva e adequada sobre a nocividade e periculosidade existentes (art. 9º do CDC), sob pena de o produto tornar-se defeituoso em razão da falha na apresentação.

b) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

O fornecedor de alimentos deve complementar a informação-conteúdo “contém glúten” com a informação-advertência de que o glúten é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca (EResp n. 1515895-MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20/9/17. Info n. 612).

c) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Não é abusiva a exigência de indicação da CID (Classificação Internacional de Doenças), como condição de deferimento, nas requisições de exames e serviços oferecidos pelas prestadoras de plano de saúde, bem como para o pagamento de honorários médicos. A exigência de menção da CID nas requisições de exames e demais serviços de saúde decorre do fato de que as operadoras de planos de saúde estão obrigadas a prestar apenas os serviços previstos no contrato. Logo, é importante essa informação para que os pagamentos e as requisições de exames não se voltem para tratamentos que ultrapassem as obrigações contratuais do plano de saúde (REsp n. 1509055-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22/8/17. Info n. 610).

d) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

O beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade ativa para se insurgir contra rescisão contratual unilateral realizada pela operadora (REsp n. 1705311-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/11/17. Info n. 615).

e) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

O saque indevido de numerário em conta-corrente, reconhecido e devolvido pela instituição financeira dias após a prática do ilícito, não configura, por si só, dano moral *in re ipsa*. O saque indevido em conta corrente não configura, por si só, dano moral, podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade do correntista (REsp n. 1573859-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07/11/17. Info n. 615).

Letra c.

019. (AOCP/DPE-PR/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Referente a planos de saúde e à proteção do consumidor na jurisprudência do STJ, assinale a alternativa correta.

- a) É abusiva a cláusula que autoriza o reajuste de plano de saúde com base no aumento da sinistralidade.
- b) Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização *in vitro*.
- c) Havendo a migração de beneficiários do plano coletivo empresarial para o plano individual, em caso de aposentadoria de empregado, é abusiva a cláusula que permite a majoração do preço.
- d) É válida a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
- e) É ilegítima a recusa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgias complementares de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, quando se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do segurado acometido de obesidade mórbida.



a) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Jurisprudência em Teses do STJ. Edição n. 143. Plano de Saúde III.

10) É válida a cláusula que autoriza o reajuste de plano de saúde com base no aumento da sinistralidade.

b) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização *in vitro* (STJ. 2ª Seção. REsp n. 1.851.062-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 13/10/2021/Recurso Repetitivo. Tema 1067. Info n. 714)

c) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual (...) (REsp n. 1.924.526/PE, Rel. Min. Nancy Andri-ghi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 22/06/2021).

d) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, Súmula n. 302: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

e) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Jurisprudência em Teses do STJ. Edição n. 143. Plano de Saúde III.

5) É ilegítima a recusa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgias complementares de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, quando se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do segurado acometido de obesidade mórbida

Letra e.

020. (CEFETBAHIA/MPE-BA/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2018) Sobre as relações de consumo, é incorreto afirmar que

- a)** nos termos do artigo 178 da Constituição da República brasileira, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
- b)** o prazo prescricional da ação de responsabilidade civil no caso de acidente aéreo em voo internacional é de cinco anos, com base no Código de Defesa do Consumidor.
- c)** a condição de consumidor do promitente-assinante não se transfere aos cessionários do contrato de participação financeira.
- d)** as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (DPVAT).
- e)** o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários deve ser reconhecido como relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender necessidades próprias, e as sociedades que o prestam, de forma habitual e profissional.



a) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017, repercussão geral. Info n. 866).

b) Errada.

Decreto n. 20.704/1931. Com base fundamentos acima mencionados, o prazo prescricional será de 2 anos, nos termos do art. 29 da Convenção de Varsóvia.

c) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

As condições personalíssimas do cedente não se transmitem ao cessionário. Assim, a condição de consumidor do promitente-assinante não se transfere aos cessionários do contrato de participação financeira. Precedente (REsp n. 1608700/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 31/03/2017).

d) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

As normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT) (STJ. 3ª Turma. REsp n. 1.635.398-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/10/2017. Info n. 614).

e) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Deve ser reconhecida a relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender necessidades próprias, e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários (REsp n. 1.599.535-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 14/3/2017, DJe 21/3/2017. Informativo n. 600 do STJ).

Letra b.

021. (CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/VESPERTINA/2019) O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.



CDC, Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

Essa conduta é conhecida como *recall*: procedimento gratuito pelo qual o fornecedor informa o público e/ou eventualmente o convoca para sanar os defeitos encontrados em produtos vendidos ou serviços prestados.

Certo.

022. (CESPE/TJ-CE/JUIZ SUBSTITUTO/2018) Considerando-se a doutrina consumerista dominante acerca da segurança e da periculosidade de produtos e serviços, assinale a opção correta.

- a)** Os requisitos de normalidade e previsibilidade devem estar presentes para o reconhecimento da periculosidade inerente ou latente de produtos ou serviços.
- b)** Periculosidade adquirida é aquela que não deriva de defeito e que tem como característica principal a previsibilidade.
- c)** A informação adequada serve para mitigar os riscos dos produtos dotados de periculosidade exagerada, permitindo, assim, que eles sejam colocados no mercado.
- d)** O chamado vício de qualidade por insegurança não se confunde com defeito do produto ou do serviço.
- e)** Um produto não será considerado perigoso se estiver em conformidade com a regulamentação em vigor.



a) Certa. Periculosidade inerente: é intrínseca, ou seja, integra o próprio produto. Embora se mostre capaz de causar acidentes, a periculosidade dos produtos e serviços, nesses casos, diz normal e previsível em decorrência de sua natureza ou fruição, ou seja, está em sintonia com as expectativas legítimas dos consumidores. Exemplos: faca, cigarro, bebidas alcoólicas, medicamentos.

- b) Errada. Periculosidade adquirida é aquela que deriva de defeito no produto, bem como tem como característica principal a sua imprevisibilidade para o consumidor.
- c) Errada. Os produtos de periculosidade exagerada são proibidos de serem postos no mercado de consumo.

CDC, Art. 10. (...) o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança). Pois seu potencial danoso é tamanho que o requisito da previsibilidade não consegue ser totalmente preenchido pelas informações prestadas pelos fornecedores.

- d) Errada.

Art. 12, § 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

As doutrinas, em geral, adotam terminologias diferentes, mas todos são sinônimos: fato do produto ou serviço, defeito do produto ou serviço, vício de qualidade por insegurança.

- e) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

A responsabilidade dos fornecedores é objetiva, e independe da comprovação de culpa. Assim, mesmo que esteja em conformidade com a regulamentação de regência, haverá responsabilidade se houver dano ao consumidor. É importante lembrar que determinados produtos, como remédios, têm periculosidade inerente, de sorte que, estando em conformidade com a regulamentação, não geram responsabilidade do fornecedor (STJ. 3ª Turma. REsp n. 1.599.405/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017).

Letra a.

- 023.** (FCC/DPE-AP/DEFENSOR PÚBLICO/2018) A respeito de produtos ou serviços que apresentem alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do consumidor,
- a)** não há previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor a respeito do tema, mas, sim, em normas administrativas editadas pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
- b)** a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tomando conhecimento da periculosidade ou insegurança de produtos ou serviços deverão alertar os consumidores diretamente.
- c)** é obrigação do fornecedor, tendo colocado o produto ou serviço no mercado, avisar imediatamente as autoridades competentes para que estas deem publicidade ao acontecimento, evitando-se impactos econômicos.

d) se a periculosidade ou risco à segurança era conhecido pelo consumidor, haja vista que publicizada na fase pré-contratual, não há medida exigida pelo Código de Defesa do Consumidor em relação ao fornecedor.

e) os anúncios que deverão ser veiculados na imprensa e outras fontes de comunicação serão gratuitos ao fornecedor, com o fim de atingir o maior número de consumidores e dar celeridade à notícia.



a) Errada. Vide art. 10 CDC.

b) Certa.

Art. 10, § 3º Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

c) Errada.

Art. 10, § 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

d) Errada.

e) Errada.

Art. 10, § 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

Letra b.

024. (TJ-PR/COMARCA DE SÃO JOÃO DO IVAÍ/JUIZ LEIGO/2017) A critério do juiz, no processo civil ou penal, quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando este for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;



A inversão do ônus da prova ocorre a critério do juiz, no **processo civil**, quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando este for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Errado.

025. (FMP/MPE-RO/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2017) Sobre o direito básico do consumidor à informação e o respectivo dever de informar do fornecedor, é INCORRETO afirmar que

- a) sua violação pode caracterizar vício do produto ou do serviço.
- b) a falta de conhecimento prévio do consumidor sobre os termos do contrato faz com que não esteja obrigado por ele.
- c) o descumprimento da oferta pelo fornecedor permite o exercício pelo consumidor da pretensão de exigir seu cumprimento específico.
- d) o dever do fornecedor de informar sobre riscos abrange apenas aqueles considerados anormais em razão da utilização ordinária do produto ou do serviço.



a) Certa.

CDC, art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, **assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária**, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

b) Certa.

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

c) Certa.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

d) Errada.

Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Letra d.

026. (FMP/MPE-RO/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2017) Sobre os direitos básicos do consumidor, é CORRETO afirmar:

- a) A inversão do ônus da prova é assegurada a todos consumidores vulneráveis.
- b) O direito à efetiva reparação de danos não abrange, expressamente, o dano moral coletivo.

- c) Admite a revisão do contrato em razão de fatos supervenientes que afetem seu equilíbrio.
- d) Não contempla a adequada prestação de serviços públicos.
- e) O direito à segurança de produtos e serviços impõe que apenas sejam colocados no mercado aqueles que não ofereçam nenhum risco aos consumidores.



a) Errada. A inversão do ônus da prova é assegurada a todos consumidores hipossuficientes (art. 6º, VII). Nem todo consumidor é hipossuficiente, mas sempre será vulnerável. A hipossuficiência é auferida casuisticamente e gera consequências processuais (inversão do ônus da prova), já a vulnerabilidade é presumida e gera consequências de direito material (aplicabilidade do CDC).

b) Errada.

Art. 6º, VI – A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e **morais**, individuais, **coletivos** e difusos;

c) Certa.

Art. 6º, V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou **sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas**;

d) Errada.

Art. 6º, X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

e) Errada. Art. 6º, III e arts. 8º e 9º do CDC.

Letra c.

027. (CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL/2017) Com relação a obrigações, contratos e responsabilidade civil, julgue o item a seguir à luz do entendimento dos tribunais superiores. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar cobertura financeira de tratamento médico a que esteja contratualmente obrigada enseja indenização a título de danos morais.



JURISPRUDÊNCIA

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes (AgInt no REsp n. 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017).

Certo.

028. (FCC/TJ-SC/JUIZ SUBSTITUTO/2017) Quanto aos direitos do consumidor, bem como suas disposições gerais:

Direitos básicos do consumidor possuem rol elucidativo e não taxativo; se a ofensa for praticada por mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.



CDC, Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Certo.

029. (FCC/DPE-PR/DEFENSOR PÚBLICO/2017) Prevê o artigo 6º, VIII, do CDC, como direito básico do consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (...)

Nesse sentido, é correto afirmar:

- a) A hipossuficiência a que alude o dispositivo é apenas a de ordem econômica.
- b) O dispositivo expressa caso de inversão do ônus da prova *ope legis*.
- c) Trata-se de norma de caráter geral, aplicável a priori a todo e qualquer litígio civil que envolva consumidor e fornecedor, independentemente de seu conteúdo.
- d) O dispositivo aplica-se somente aos casos em que o consumidor figure como autor da demanda.
- e) Verificada a hipossuficiência do consumidor em um dos fatos probandos, o ônus probatório em relação a todos os outros fatos será invertido automaticamente em seu benefício.



a) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório (REsp n. 1.155.770/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe 9-3-2012).

b) Errada. O dispositivo expressa caso de inversão do ônus da prova *ope judicis* (art. 6º, VIII, ou seja, por determinação judicial). A inversão do ônus da prova *ope legis* decorre da lei (arts. 12, § 3º e 14, § 3º, do CDC).

c) Certa.

d) Errada. A inversão do ônus da prova pode ocorrer sempre que as alegações do consumidor forem verossímeis ou quando ele for hipossuficiente, podendo o consumidor figurar tanto como autor, quanto como réu, na ação. A inversão do ônus da prova sempre será em benefício do consumidor.

e) Errada. Deve o juiz no momento em que ordenar a inversão do ônus da prova, indicar para quais fatos.

Letra c.

030. (CESPE/CEBRASPE/TJ-BA/JUIZ LEIGO/2019) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em caso de abuso de poder praticado por sociedades em detrimento do consumidor, respondem

- a) solidariamente as sociedades consorciadas.
- b) solidariamente as sociedades integrantes dos grupos societários.
- c) solidariamente as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas.
- d) subsidiariamente as sociedades controladas e as sociedades consorciadas.
- e) subsidiariamente as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades consorciadas.



Grupos Societários e Sociedade Controlada	Responsabilidade Subsidiária
Sociedades Consorciadas	Responsabilidade Solidária
Sociedades Coligadas	Responsabilidade Subjetiva (Culpa)

Macete: **COLigadas = CuLpa.**

Con**SOR**ciadas = **SOL**idária.

Grupos e Controladas = **Subsidiária** (é o que sobra).

Letra a.

031. (CONSULPLAN/TJ-CE/JUIZ LEIGO/2019) Sobre a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Defesa do Consumidor – CDC, marque a alternativa INCORRETA.

- a) O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito.
- b) É possível a desconsideração sempre que a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- c) O juiz não poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver violação dos estatutos ou contrato social.
- d) A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.



Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Letra c.

032. (FGV/TJ-AP/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2022) A consumidora Samantha propôs incidente de desconsideração de personalidade jurídica em face de determinada loja de bijuterias construída na forma de sociedade limitada. Narra a autora que, na fase de cumprimento de sentença que condenou a empresa a pagar indenização à consumidora, não logrou êxito em localizar bens para satisfazer a execução, embora diversas tenham sido as tentativas para tanto. Samantha alega ainda que, na fase cognitiva, a fornecedora foi declarada revel e sequer compareceu às audiências designadas pelo Juízo.

A respeito disso, é correto afirmar que o pedido deve ser julgado:

- a) improcedente, pois a revelia e a ausência de participação no processo judicial não sugerem abuso da personalidade jurídica, requisito para o deferimento do requerido;
- b) improcedente, pois, para a desconsideração requerida, deverá restar efetivada falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração;
- c) procedente, ainda que o Código de Defesa do Consumidor não preveja a desconsideração da personalidade jurídica, quando caracterizado abuso da personalidade jurídica evidenciado no caso pleiteado por Samantha;
- d) procedente, à luz da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Código de Defesa do Consumidor;
- e) improcedente, pois, ainda que prevista no Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração requerida não pode ser aplicada de forma a implicar a perda da finalidade de responsabilidade limitada das sociedades, exceto no uso fraudulento da personalidade jurídica.



A teoria menor, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, não exige prova de fraude ou do abuso de direito, tampouco a confirmação de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC.

Letra d.

033. (COMPERVE/TJ-RN/JUIZ LEIGO/2018) Andrade é dono de uma empresa de restauração de móveis antigos em Nova Cruz. Um incidente com fogo, em sua oficina na cidade, acabou por destruir um acervo raríssimo de 15 móveis antigos, de valor incalculável, pertencentes a seu principal cliente. Nesse caso, na hipótese de o patrimônio da empresa não ser suficiente para cobrir o prejuízo do cliente,

- a) o patrimônio de Andrade está a salvo, com fundamento no princípio da separação das personalidades dos membros e da pessoa jurídica.
- b) poderá ser atingido o patrimônio de Andrade, uma vez que a personalidade da pessoa jurídica não pode ser obstáculo para a reparação do dano ao consumidor.
- c) poderá ser atingido o patrimônio de Andrade, com fundamento nos preceitos oriundos do art. 50 do Código Civil.
- f) o patrimônio de Andrade está a salvo, pois, para a desconsideração, precisaria estar configurada fraude.



Veja que se trata de relação de consumo, protegida pelo CDC. Adota-se assim, a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica.

O Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor adotam teorias distintas para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Enquanto o primeiro acolheu a teoria maior, exigindo a demonstração de abuso ou fraude como pressuposto para sua decretação (CC, art. 50), o CDC perfilha a teoria menor, a qual admite a responsabilização dos sócios quando a personalidade da sociedade empresária configurar impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5º)

Letra b.

034. (VUNESP/TJ-RJ/JUIZ LEIGO/2018) Assinale a alternativa correta a respeito do que prevê expressamente o CDC acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

- a) As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são solidariamente responsáveis pelas obrigações constantes no CDC.
- b) Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- c) As sociedades coligadas e consorciadas apenas respondem por culpa.
- d) No caso de falência não haverá a desconsideração da personalidade jurídica da falida.



a) Errada.

CDC, Art. 28, § 2º As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são **subsidiariamente** responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

- b) Certa.
- c) Errada.

Art. 28, § 3º As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

- d) Errada. Art. 28, *caput*, CDC.

Letra b.

035. (FCC/TJ-PI/JUIZ SUBSTITUTO/2015) Flávia contratou o fornecimento de esquadrias com a empresa Inca, a qual atrasou a entrega dos produtos, causando danos materiais e morais à consumidora. Convencido do fato, o juiz condenou Inca a pagar indenização. Na fase de cumprimento de sentença, porém, verificou-se que Inca passava por dificuldades financeiras, tornando impossível o ressarcimento dos prejuízos, razão pela qual Flávia requereu a desconsideração da personalidade jurídica de Inca. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o pedido deverá ser

- a) acolhido apenas se Flávia comprovar que Inca praticou ato contrário ao estatuto ou contrato social, porém em relação a todos os sócios.
- b) indeferido, porque a desconsideração da personalidade jurídica somente é possível em caso de abuso da personalidade jurídica, decorrente de confusão patrimonial ou fraude à lei.
- c) acolhido, porque pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
- d) acolhido apenas se Flávia comprovar que Inca se encontra em estado de insolvência.
- e) acolhido somente em relação ao sócio administrador e apenas se Flávia comprovar que Inca praticou ato contrário ao estatuto ou contrato social.



Nos termos do art. 28, *caput* e § 5º do CDC.

Letra c.

036. (FGV/TJ-MG/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2022) O consumidor lesado por sociedade empresária tem o direito de pleitear a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Sobre o exercício do referido direito, analise as afirmativas a seguir.

- I – Deve observar o prazo decadencial por se tratar de direito potestativo.
- II – Pode ocorrer em qualquer momento por se tratar de direito potestativo.
- III – Deve observar o prazo prescricional por não se tratar de direito potestativo.
- IV – Não está sujeito a prazo decadencial por ausência de previsão legal.

Está correto o que se afirma em

- a) II e IV, somente.
- b) I e II, somente.

- c) II e III, somente.
c) III e IV, somente.



I – Errada. A desconsideração da personalidade é direito potestativo, mas não se sujeito a prazo decadencial.

II – Certa. Não há estipulação de prazo para o exercício do direito potestativo de requerer a desconsideração da personalidade jurídica.

III – Errada. Trata-se de direito potestativo, e por isso não observa prazo prescricional.

IV – Certa. Não há estipulação de prazo para o exercício do direito potestativo.

JURISPRUDÊNCIA

1. A desconsideração da personalidade jurídica é técnica consistente na ineficácia relativa da própria pessoa jurídica – *rectius*, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa –, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade.

2. Ao se pleitear a superação da pessoa jurídica, depois de verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida, é exercido verdadeiro direito potestativo de ingerência na esfera jurídica de terceiros – da sociedade e dos sócios –, os quais, inicialmente, pactuaram pela separação patrimonial.

3. Correspondendo a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo.

4. Descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade (arts. 1003, 1.032 e 1.057 do Código Civil), uma vez que institutos diversos (STJ, REn. 1.312.591/RS).

Letra a.

037. (FCC/DPE-AM/DEFENSOR PÚBLICO/2021) Luíza adquiriu pacote de viagem, devidamente pago, mas suas reservas foram canceladas em razão do estado de calamidade pública no local do destino, razão pela qual procura a Defensoria Pública para orientação quanto aos seus direitos. Diante do estabelecido pela Lei n. 14.046/2020, o/a defensor/a público/a, deverá esclarecer que:

- a) o direito à remarcação ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas podem ensejar a cobrança de custo adicional, taxa ou multa ao consumidor.
- b) o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação da reserva ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
- c) o consumidor tem o direito de exigir o reembolso integral e imediato dos valores pagos, independente de disponibilização de alternativa para remarcação da reserva ou disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
- d) caso o prestador ou a sociedade empresária fique impossibilitado de oferecer o direito à remarcação ou disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas, deverão restituir imediatamente o valor recebido ao consumidor no prazo.
- e) o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, uma vez que não deram causa ao cancelamento da reserva e, portanto, está excluída a responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior.



A Lei n. 14.046/20 dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura. O artigo 2º da dita legislação assegura:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: *(Redação dada pela Lei n. 14.390, de 2022)*

I – a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II – a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

§ 1º As operações de que trata o *caput* deste artigo ocorrerão SEM custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias ANTES da realização do evento, o que ocorrer antes.

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária DEVERÃO restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, SOMENTE na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do *caput* deste artigo.

Letra b.

038. (FGV/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO/2021) Durante a viagem de lua de mel, João e Maria visitaram cidades históricas do velho mundo, trazendo consigo souvenirs e diversos produtos típicos para guarnecerem o novo lar com lembranças da feliz data. Ao desembarcarem do voo internacional no Brasil, foram surpreendidos com o extravio das bagagens despachadas que continham aqueles bens materiais. O extravio das bagagens agravou a indignação do casal, que já se encontrava revoltado em decorrência de atraso do voo causado pela companhia aérea. Nessas circunstâncias, à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao extravio de bagagens e quanto ao atraso do voo, João e Maria poderão ser indenizados:

- a) com base no Código de Defesa do Consumidor, para a reparação integral, por ser norma posterior à Convenção de Varsóvia, e o atraso do voo gera dano extrapatrimonial presumido, cuja responsabilidade somente pode ser afastada por culpa exclusiva de terceiro;
- b) no limite da responsabilidade civil fixada por meio da Convenção de Varsóvia em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, e o atraso do voo somente gera dano moral se comprovada lesão extrapatrimonial;
- c) na totalidade da extensão do dano em decorrência de ilícito na execução do contrato de transporte, com base no Código Civil, por não se configurar relação de consumo, e o atraso do voo gera dano moral presumido;
- d) de acordo com a extensão do dano, à lógica do Código de Defesa do Consumidor, para a reparação integral, e o atraso do voo não gera dano extrapatrimonial, posto que configura mero dissabor;
- e) no limite da responsabilidade civil fixada por meio da Convenção de Varsóvia, e o atraso do voo gera dano moral *in re ipsa*, bastando comprovar a desídia da companhia aérea.



1) Em relação a danos materiais por extravio de bagagem:

JURISPRUDÊNCIA

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.

2) Em relação a danos morais por atraso/cancelamento de voo:

JURISPRUDÊNCIA

(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da

mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida (Recurso Especial n. 1.796.716-MG. 2018/0166098-4).

Letra b.

039. (FUNDEP/DPE-MG/DEFENSOR PÚBLICO/2019) Considerando o disposto na Lei n. 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor) e sua interpretação, analise as afirmativas a seguir.

I – O dano temporal, fundado na teoria do desvio produtivo do consumidor, é categoria autônoma de dano, ao lado do dano moral, material, estético e coletivo.

II – O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para reconhecer a aplicação do CDC em favor da pessoa física ou jurídica que, embora não seja típica destinatária final, encontre-se em situação de vulnerabilidade.

III – Um pedestre atingido por pneu que se desprende de um ônibus intermunicipal de passageiro terá o prazo prescricional de 5 anos para ajuizar ação de indenização por danos materiais e morais contra a empresa de transporte.

IV – Determinados grupos de consumidores, a exemplo dos idosos, deficientes e mulheres, são considerados consumidores hipervulneráveis.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.



I – Certa. Quanto à natureza jurídica do dano causado pela perda involuntária do tempo, há quem encare como categoria de dano autônomo ou categoria de dano moral. Para Marcos Dessaune, autor da referida teoria, o desvio produtivo do consumidor caracteriza-se como um dano autônomo, isto é, não se trata de dano material nem moral. Esse é o entendimento que prevalece atualmente.

II – Certa.

JURISPRUDÊNCIA

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO.FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. (...) 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação

previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitimado dá a proteção conferida ao consumidor (STJ. REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 – TERCEIRA TURMA).

III – Certa. É de 5 anos o prazo prescricional para que a vítima de um acidente de trânsito proponha ação de indenização contra concessionária de serviço público de transporte coletivo (empresa de ônibus). Vide art. 14 c/c art. 27, do CDC.

IV – Errada. As mulheres não são consumidoras hipervulneráveis.

São os **consumidores hipervulneráveis**, isto é, aqueles que, em razão de sua especial condição, como idosos, crianças, deficientes mentais, analfabetos e semianalfabetos, pessoas sensíveis ao consumo de certos produtos etc., ficam ainda mais expostos às práticas comerciais, à periculosidade e nocividade de certos produtos, enfim, à toda atividade desempenhada pelos fornecedores no mercado de consumo.

Fonte: <https://vitorgug.jusbrasil.com.br/artigos/111824697/consumidores-hipervulneraveis>

Letra a.

040. (CESPE/TRF/1ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2017) O contrato de compra e venda de um imóvel não residencial em construção, continha cláusula que determinava a perda total das parcelas pagas caso a compradora, que utilizaria o imóvel como sede empresarial, desistisse do negócio. O contrato foi firmado após a edição do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A obtenção de informações claras sobre o produto antes de firmar o contrato é um direito disponível.



CDC, Art. 1º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de **ordem pública** e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a **informação adequada e clara** sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 51. São **nulas de pleno direito**, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem **renúncia ou disposição de direitos**. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

Errado.

041. (CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL/2017) Com relação a obrigações, contratos e responsabilidade civil, julgue o item a seguir à luz do entendimento dos tribunais superiores.

A recusa injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar cobertura financeira de tratamento médico a que esteja contratualmente obrigada enseja indenização a título de danos morais.



JURISPRUDÊNCIA

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a **recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral**, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes (AgInt no REsp n. 1613394/PR).

Certo.

Daniel Carnacchioni



Juiz do TJDFT (titular da 2ª Vara da Fazenda Pública e atualmente juiz assistente da Presidência do TJDFT). Pós-graduado, mestre em Direito e doutorando em Direito Civil. Autor de obras jurídicas, em especial, do Manual de Direito Civil pela editora JusPodivm. Professor da Fundação Escola Superior do MPDFT. Palestrante sobre temas do Direito Civil.

**NÃO SE ESQUEÇA DE
AVALIAR ESTA AULA!**

**SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
PARA MELHORARMOS AINDA MAIS
NOSSOS MATERIAIS.**

**ESPERAMOS QUE TENHA GOSTADO
DESTA AULA!**

**PARA AVALIAR, BASTA CLICAR EM LER
A AULA E, DEPOIS, EM AVALIAR AULA.**

AVALIAR 